

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МФЮА

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Направление / специальность 40.04.01 Юриспруденция

Профиль / специализация Правовое обеспечение бизнеса

К ЗАЩИТЕ

(РЕКОМЕНДОВАНО / НЕ РЕКОМЕНДОВАНО)

Заведующий кафедрой

(подпись) (И.О. Фамилия)

«_____» _____ 2026 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему:

«СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ»

Обучающийся:

(Ф.И.О.)

«_____» _____ 2026 г.

(подпись)

ИНС _____

Группа _____

Руководитель:

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)

«_____» _____ 2026 г.

(подпись)

Москва – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ.....	9
1.1. Становление и развитие института субсидиарной ответственности в российском праве	9
1.2. Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц	14
1.2.1. Контролирующее должника лицо как субъект субсидиарной ответственности.....	19
1.2.2. Нормативно-правовое регулирование субсидиарной ответственности контролирующих лиц	25
Выводы по главе 1.....	32
ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ..	33
2.1. Основания и условия привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности	33
2.2.1. Значение Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 53 от 21 декабря 2017 года в формировании института субсидиарной ответственности	37
2.2.2. Анализ судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по делам о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.....	41
Выводы по главе 2.....	46
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ	48
3.1. Зарубежный опыт привлечения контролирующих лиц к ответственности за деятельность юридических лиц (Германия, Англия, США).....	48
3.2. Проблемы правоприменения при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности	55
3.3. Совершенствование законодательства о субсидиарной ответственности контролирующих лиц	68
Выводы по главе 3.....	79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	97
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ	97
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	99
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	99
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	100
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛИКТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	100
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	101
КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КДЛ.....	101
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	106
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПП ВС РФ № 53	106

ВВЕДЕНИЕ

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц (далее – КДЛ) выступает одним из ключевых инструментов защиты интересов кредиторов. Существенное влияние на формирование правоприменительной практики оказало Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 (далее – Постановление № 53). Оно сформировало единые подходы к определению КДЛ, распределению бремени доказывания и применению презумпций ответственности. В настоящее время ежегодно судами рассматривается более 6 тыс. дел о привлечении к ответственности КДЛ. Ключевым трендом выступает рост числа удовлетворенных заявлений. Так, в 2022 году было подано 7236 заявлений, к ответственности привлечено 2609 КДЛ (36 %), в 2023 году – 6475 заявлений и 2806 привлеченных лиц (43%), в 2024 году – 6248 заявлений и 3229 привлеченных к ответственности (52 %)¹. По нашему мнению, это означает, что банкротная модель нацелена на защиту кредиторов в большей степени, чем на защиту должников. Это усложняет защиту для КДЛ. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью системного анализа института субсидиарной ответственности и практики его применения.

Институт субсидиарной ответственности КДЛ достаточно хорошо изучен. Его теоретические основы нашли отражение в работах Е.Л. Налбандян, С.А. Карелиной, И.С. Шиткиной, О.В. Гутникова, А.В. Егорова, Е.Д. Суворова² и других авторов.

¹ Банкротство в России. Статистический бюллетень Федресурса [Электронный ресурс]. - URL: <https://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202024.pdf>

² Налбандян Е.Л. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве // Образование и право. - 2018. - № 6. - С. 88–95. - URL: <http://education.law-books.ru/oip/2018/6/88-5.pdf>

Карелина, С.А. Система ограничений прав кредиторов как элемент механизма правового регулирования несостоятельности (банкротства) гражданина // Актуальные проблемы российского права. - 2023. - URL: <https://library.cbr.ru/catalog/lib/article/382611/>

Шиткина, И.С. Ответственность фактически контролирующих лиц в корпоративном праве // Закон. - 2019. - URL: <https://shitkina-law.ru/upload/iblock/ff2/xtacdwi0s2yen4l5mcg005twlsa3hvcq.rtf>

Гутников, О.В. Корпоративная ответственность в гражданском праве : монография / О.В. Гутников. - М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2019. - URL: <https://izak.ru/upload/iblock/146/1467aa9ea1a22d9a13b2ec57c751f3a9.pdf>

Вместе с тем, многие исследования носят разрозненный и теоретический характер, без глубокого сопоставления с современной судебной практикой и разъяснениями Верховного Суда РФ.

Так, В.А. Лапте³ анализирует порядок привлечения КДЛ к ответственности за обязательства компаний, исключенных из ЕГРЮЛ, уделяя внимание вопросам добросовестности, распределения бремени доказательств и правового механизма обеспечения единообразия практики. В исследованиях Спиридонова А.М.⁴ рассмотрены основания привлечения лиц, принимающих управленческие решения, к ответственности в процедурах банкротства, что позволяет выделить вопросы распределения ответственности между собственниками и управленцами, однако работа носит обзорный характер и не связывается напрямую с позицией Постановления № 53. Статьи Л.В. Фоноберова и Е.А. Новичковой⁵ посвящены вопросам применения к КДЛ субсидиарной ответственности при исключении компаний из реестра как «неактивных», что расширяет предмет рассмотрения, но исследования в основном касаются корреляции норм Закона об ООО и разъяснений Верховного Суда. Среди работ, затрагивающих сущность и правовую природу института, можно выделить

Гутников, О.В. Субсидиарная ответственность в законодательстве о юридических лицах: необходимость реформ // Адвокат. - 2016. - № 9. - URL: <https://base.garant.ru/57245794/>

Егоров, А.В. Субсидиарная ответственность по долгам юридического лица: концептуальные вопросы // Цивилистика. - 2022. - URL: <https://privlaw-journal.com/subsidiarnaya-otvetstvennost-po-dolgam-yuridicheskogo-lica-konceptualnye-voprosy/>

Егоров, А.В. Прямая ответственность директоров и контролирующих лиц по долгам компании : презентация / А.В. Егоров. - М.: АСПОС, 2023. - URL: <https://asros.ru/upload/iblock/4d0/bi1kxi3ugnl86f8kcgiiwem3ospjiss7/Egorov-A.V.-25.11.pdf>

Суворов, Е.Д. Субсидиарная ответственность по обязательствам несостоятельного должника / Е.Д. Суворов. - М.: Статут, 2020. - 207 с. - ISBN 978-5-8354-1668-4. - URL: <https://www.estatut.ru/download.php?trid=3703>

Суворов, Е.Д. Субсидиарная ответственность по обязательствам должника в процессе банкротства: вопросы правоприменения // Закон. - 2013. - № 12. - URL: <https://base.garant.ru/57597568/>

³ Лапте В.А. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц за обязательства общества, исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Право», 2024. Т. 28, № 1, с. 163–177. DOI: 10.22363/2313-2337-2024-28-1-163-177. URL: <https://journals.rudn.ru/law/article/view/38385>

⁴ Спиридонов А. М. Основания привлечения к субсидиарной ответственности лиц, принимающих управленческие решения в процедурах банкротства // Арбитражный и гражданский процесс. - 2022. - № 6. - С. 36–42. - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48718205> (дата обращения: 20.06.2026).

⁵ Фоноберов Л.В., Новичкова Е.А. К вопросу о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности за обязательства неактивного общества, прекратившего деятельность // Российское правосудие, 2024, № 4, с. 68–79. DOI: 10.37399/issn2072-909X.2024.4.68-79. URL: <https://journals.rcsi.science/2072-909X/article/view/376173>

аналитическую статью К. В. Мишкиной⁶, которая исследует концептуальные основы ответственности контролирующих лиц в контексте «снятия корпоративной вуали», что важно для теоретического обоснования ответственности. Важную теоретическую основу для понимания института создает публикация О. В. Гутникова⁷, в которой рассматриваются основные вопросы правового регулирования субсидиарной ответственности юридических лиц в целом, включая место ответственности контролирующих лиц в системе способов защиты кредиторов.

Дополнительные исследования, например, работы А. К. Пютсепа и В. Н. Шелестюкова⁸, дают представления о развитии института субсидиарной ответственности в законодательстве и практике, но часто не углубляются в конкретные механизмы правоприменения и доказательства.

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи с привлечением контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в процедурах несостоятельности (банкротства).

Предмет исследования – нормы права, практика их применения, механизмы доказывания, правовые позиции судов и научная литература, касающиеся субсидиарной ответственности контролирующих лиц, а также правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.

Цель исследования – выявить и систематизировать правовые основы субсидиарной ответственности контролирующих лиц, проанализировать судебную практику, определить проблемные аспекты и предложить пути совершенствования института.

В соответствии с целью ставятся следующие задачи исследования:

⁶ Мишкина К.В. Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц // Меридиан, 2020, № 7, с. 219–221. URL: <https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/152293/>

⁷ Гутников О. В. Субсидиарная ответственность в законодательстве о юридических лицах: вопросы правового регулирования и правовая природа // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 1. С. 45–77. DOI: 10.17323/2072-8166.2018.1.45.77. URL: <https://law-journal.hse.ru/article/view/20399> (дата обращения: 11.06.2026)

⁸ Пютсеп А. К., Шелестюков В. Н. Субсидиарная ответственность / А. К. Пютсеп, В. Н. Шелестюков // Молодой ученый. - 2020. - № 21 (311). - С. 363–366. - URL: <https://moluch.ru/archive/311/69643/> (дата обращения: 11.06.2026).

- проанализировать теоретические основы субсидиарной ответственности;
- определить статус и признаки контролирующего лица;
- исследовать нормативно-правовое регулирование института;
- проанализировать Постановление Пленума ВС РФ № 53 и судебную практику последних лет;
- выявить пробелы и проблемные вопросы применения института;
- предложить рекомендации по совершенствованию законодательства и практики.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что современный институт субсидиарной ответственности КДЛ является эффективным механизмом защиты прав кредиторов, однако существующие проблемы определения статуса контролирующего лица, распределения бремени доказывания и применения презумпций ответственности препятствуют формированию единообразной судебной практики и требуют совершенствования законодательства о банкротстве.

В исследовании использованы системный, сравнительно-правовой и историко-правовой методы, анализ судебной практики и нормативных актов, методы классификации и обобщения.

Теоретической основой исследования выступают научные труды по гражданскому, корпоративному и процессуальному праву, публикации о субсидиарной ответственности, материалы Пленума ВС РФ № 53 и обзоры судебной практики.

Нормативная основа: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», корпоративное законодательство, акты ВС РФ.

Эмпирическая основа: решения Верховного Суда РФ 2018-2025 гг., арбитражная практика, аналитические материалы по делам о привлечении контролирующих лиц.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе института субсидиарной ответственности КДЛ через призму положений

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 53 и современной судебной практики Верховного Суда РФ за 2018-2025 гг., а также в разработке предложений по совершенствованию законодательства о банкротстве и правоприменительной практики.

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации научных подходов к пониманию правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и уточнении критериев определения статуса контролирующего лица.

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут использоваться юристами, аудиторами, руководителями компаний для оценки рисков, подготовки доказательной базы и улучшения внутреннего контроля, а также при формулировании законопроектов.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе исследуются теоретико-правовые основы института привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ), во второй – механизм привлечения контролирующих лиц к ответственности и анализ судебной практики, в третьей – проблемы института, зарубежный опыт и предложения по совершенствованию.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ

1.1. Становление и развитие института субсидиарной ответственности в российском праве

В дореволюционном российском праве юридическое лицо рассматривалось как самостоятельный субъект гражданского оборота. Однако конструкции, ограничивающей ответственность участников суммой вклада, противостояла неограниченная личная ответственность полных товарищей и участников торговых домов. Закон о несостоятельности 1800 г. и Устав судопроизводства торгового 1832 г. не знали понятия «контролирующее лицо», однако допускали взыскание долгов компании с управляющих при доказанном злоупотреблении. Данные документы впервые ввели понятие несостоятельности как правового состояния должника, в том числе отдельного понятия – торговая (коммерческая) несостоятельность (1832 г.), закрепили классификацию банкротства (несчастное – из-за сложившихся обстоятельств, неосторожное – из-за небрежности, злостное – вследствие умысла), обязанность должника заявить о банкротстве, элементы конкурсных процедур и участия в них кредиторов и ряд других элементов института банкротства. Устав судопроизводства торгового 1832 г. ввел ряд важных новаций: институт присяжных попечителей, участвующих в деле о банкротстве, работа присяжного поверенного за вознаграждение от размера конкурсной массы, возможность оспаривания сделок должника и др.⁹

В советский период само существование банкротства как правового явления отрицалось. Частная собственность и коммерческие организации, за исключением кооперативов, были упразднены. Вопрос об ответственности лиц,

⁹ Мазнев Е. С. Новации банкротного законодательства в Уставе о торговой несостоятельности 1832 года // Право и государство: теория и практика. – 2025. – № 7. – С. 8. – DOI: https://doi.org/10.47643/1815-1337_2025_7_8 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novatsii-bankrotnogo-zakonodatelstva-v-ustave-o-torgovoy-nesostoyatelnosti-1832-goda> (дата обращения: 03.07.2026).

управляющих юридическим лицом, перед кредиторами в гражданско-правовом смысле не возникал. Нормы, появившиеся в 1990-х гг., создавались практически с нуля.

Формирование базовой модели института началось в 1994-2002 гг. при становлении рыночной экономики и развитии корпоративных отношений (АО, ООО). Первоначально положения о возможности привлечения лиц, влияющих на деятельность юридического лица, были закреплены в пункте 3 статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации¹⁰. Кроме того, в ст. 399 ГК РФ были размещены нормы о порядке, основаниях и пределах субсидиарной ответственности¹¹. Данная норма установила общий принцип: если несостоятельность юридического лица вызвана действиями лиц, имеющих право давать обязательные указания, то на них может быть возложена субсидиарная ответственность.

Одновременно аналогичные положения были включены в корпоративное законодательство (Федеральный закон «Об акционерных обществах»¹² и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»¹³), что позволило закрепить идею ответственности контролирующих лиц в различных организационно-правовых формах.

Однако данные нормы носили преимущественно декларативный характер, так как отсутствовали:

- критерии определения контролирующего лица;
- стандарты доказывания;
- процессуальный механизм привлечения к ответственности.

¹⁰ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в первоначальной редакции) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

¹¹ Дзюменко Я. И. Становление института субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в российском праве // Материалы (или сборник статей). – 2024. – С. 661. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82883864> (дата обращения: 03.07.2026).

¹² Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 1. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038864> (дата обращения: 11.06.2026).

¹³ Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 785. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102051207> (дата обращения: 11.06.2026).

С принятием Федерального закона от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»¹⁴ была предпринята попытка закрепления ответственности руководителя за неподачу заявления о банкротстве. Однако практика применения оставалась крайне ограниченной ввиду необходимости доказывания умысла и отсутствия эффективных механизмов получения доказательств.

Федеральный закон от 26.11.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)¹⁵ воспроизвел ранее существовавшие подходы, не устранив, однако, проблему применимости норм о привлечении к ответственности. В судебной практике того периода, как отмечает Е.Д. Суворов¹⁶, наблюдался системный отказ в удовлетворении требований кредиторов из-за сложности установления причинно-следственной связи между действиями руководителя и банкротством должника.

Качественное преобразование института произошло в 2009 году с принятием Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ¹⁷, которым впервые было закреплено понятие «контролирующее должника лицо».

Введение данной категории имело принципиальное значение, поскольку позволило:

- перейти от формального подхода (руководитель или учредитель организации) к фактическому контролю;
- расширить состав субъектов ответственности;
- включить в сферу регулирования скрытых бенефициаров.

¹⁴ Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 222. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102051077> (дата обращения: 11.06.2026).

¹⁵ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078527> (дата обращения: 11.06.2026).

¹⁶ Суворов, Е.Д. Субсидиарная ответственность по обязательствам должника в процессе банкротства: вопросы правоприменения // Закон. - 2013. - № 12. - URL: <https://base.garant.ru/57597568/> (дата обращения: 12.06.2026).

¹⁷ Федеральный закон от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 18 (ч. I). Ст. 2153. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?nd=102127129> (дата обращения: 11.06.2026).

КДЛ стало признаваться лицо, способное определять действия должника, в том числе через неформальные механизмы влияния. Это стало ключевым шагом к формированию концепции «фактического контроля».

В последующие годы законодательство было существенно усилено. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ¹⁸ закрепил презумпции вины КДЛ при совершении убыточных сделок и нарушении правил ведения бухгалтерского учета. Данный этап характеризуется смещением баланса в сторону защиты интересов кредиторов за счет перераспределения бремени доказывания.

Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ¹⁹ расширил сферу действия института, включив случаи исключения юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего. Тем самым была устранена возможность ухода от ответственности через формальное прекращение деятельности организации без процедуры банкротства.

Кроме того, этот закон:

- ввел внебанкротную субсидиарную ответственность (через исключение из ЕГРЮЛ);
- определил возможность привлечения КДЛ после ликвидации организации;
- устранил практику ухода от ответственности через формальное прекращение деятельности;
- стал переходным к реформе 2017 года (266-ФЗ).

Кардинальная реформа института была проведена Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ²⁰, которым в Закон о банкротстве была введена

¹⁸ Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 26. Ст. 3207. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?nd=102166284> (дата обращения: 11.06.2026).

¹⁹ Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, и совершенствования порядка государственной регистрации юридических лиц» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 1 (ч. I). Ст. 29. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?nd=102436326> (дата обращения: 11.06.2026).

²⁰ Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» //

самостоятельная глава III.2, посвященная ответственности руководителя должника и иных КДЛ.

Данный этап характеризуется:

- систематизацией разрозненных ранее норм;
- введением статьи 61.10 (понятие КДЛ);
- закреплением статей 61.11 и 61.12 (составы ответственности);
- формированием процессуального механизма привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ.

Особое значение имеет закрепление в статье 61.10 открытого перечня признаков контроля и трех опровержимых презумпций, включая:

- статус руководителя;
- владение контрольным пакетом;
- получение выгоды от незаконных действий органов управления.

Тем самым законодатель впервые прямо закрепил возможность привлечения к ответственности скрытых бенефициаров.

Существенное влияние на формирование правоприменительной практики оказало Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 53 от 21.12.2017, которое:

- определило подходы к установлению фактического контроля;
- перераспределило бремя доказывания;
- закрепило применение презумпций ответственности;
- сформировало единые стандарты судебной практики.

Эволюция моделей субсидиарной ответственности представлена в приложении 1 (рис. 1).

Реформа 2017 года завершила формирование института субсидиарной ответственности КДЛ как системного правового инструмента. По мнению О.А. Львовой²¹ принятый пакет корректировок решил главную проблему – отсутствие

Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4815. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102439993> (дата обращения: 11.06.2026).

²¹ Львова О. А. Российский институт банкротства в условиях его правовой трансформации // Актуальные проблемы экономики и права. – 2021. – Т. 15, № 2. – С. 258. – DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993->

работающего и действенного механизма противодействия злоупотреблениям со стороны должников в ущерб интересам кредиторов.

Законодатель закрепил единый понятийный аппарат, структурировал составы ответственности и процессуальные механизмы, а Пленум ВС РФ № 53 обеспечил единообразие правоприменения. Модель основана на презумпции ответственности и фактическом контроле, что усиливает защиту кредиторов и снижает значимость формального статуса лица, являющегося КДЛ.

Этапы развития института субсидиарной ответственности контролирующих лиц в РФ приведены в приложении 1 (таблице № 1).

Таким образом, институт субсидиарной ответственности КДЛ развивался от отдельных норм о возможности привлечения руководителей и участников к ответственности до полноценного механизма защиты кредиторов. Важным этапом стало закрепление понятия КДЛ и учет не только формального статуса, но и фактического влияния на деятельность компании. Изменения законодательства и Постановление № 53 расширили возможности привлечения КДЛ к ответственности и сделали этот механизм более эффективным в процедурах банкротства и применимым на практике.

1.2. Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц

В правовой доктрине преобладает подход, согласно которому субсидиарная ответственность контролирующих лиц имеет деликтную природу. Соответствующий анализ приведен, например, в статье Петухова С.В. и Ивановой С.А. «Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц»²².

047X.15.2021.2.249-269 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-institut-bankrotstva-v-usloviyah-ego-pravovoy-transformatsii> (дата обращения: 03.07.2026).

²² Петухов С. В. Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц // Образование и право. – 2023. – № 1. – С. 184–188. – DOI: 10.24412/2076-1503-2023-1-184-188. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-subsidiarnoy-otvetstvennosti-kontroliruyuschih-lits> (дата обращения: 03.07.2026).

Однако есть также мнение исследователей²³ о том, что она выступает одновременно:

- элементом предпринимательского риска: ответственность наступает, если предприниматель выходит за его пределы и достигает объективного банкротства;

- элементом правового статуса КДЛ: ответственность наступает, если КДЛ не действует добросовестно, разумно, экономически обоснованно, не соблюдает обычаи делового оборота и т.п.;

- особого рода деликтом: когда лицо признано КДЛ, есть факт объективного банкротства и причинно-следственная связь между действиями КДЛ и несостоятельностью должника.

Кроме того, ряд исследователей утверждает, что субсидиарная ответственность имеет договорной характер. Так, Д.А. Попков²⁴ утверждает со ссылкой на ч. 1 ст. 399 ГК РФ, что она возникает если предусмотрена законом или договором.

По нашему мнению, субсидиарная ответственность КДЛ представляет собой особый вид гражданско-правовой ответственности, возникающий в рамках деликтного обязательства при недостаточности имущества должника.

Ее ключевая особенность заключается в дополнительном характере: КДЛ отвечает не вместо должника, а при недостаточности его имущества для погашения долгов, с чем солидарны ряд исследователей: С.Н. Белясов, И.В. Щербинина, М.В. Куликов²⁵ и другие.

²³ Храпунова Е. А., Попивненко Н. Р. Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц при несостоятельности (банкротстве) // *Вестник юридического факультета Южного федерального университета*. – 2023. – Т. 10, № 3. – С. 75. – DOI: <https://doi.org/10.18522/2313-6138-2023-10-3-9> – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-subsidiarnoy-otvetstvennosti-kontroliruyuschih-lits-pri-nesostoyatelnosti-bankrotstve> (дата обращения: 03.07.2026).

²⁴ Попков Д. А. Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц // *Образование и право*. – 2023. – № 6. – С. 128. – DOI: 10.24412/2076-1503-2023-6-127-133. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-subsidiarnoy-otvetstvennosti-kontroliruyuschih-dolzhnika-lits> (дата обращения: 03.07.2026).

²⁵ Белясов С.Н., Щербинина И.В. Проблемы применения субсидиарной ответственности контролирующих органов по долгам должника - субъекта бизнеса // *Формирование предпринимательских компетенций: вызовы, инструменты и результаты*. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-технологический университет, 2021. – С. 29-43. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47181659> (дата обращения: 03.07.2026).

В отличие от договорной ответственности, субсидиарная:

- не основана на соглашении сторон;
- возникает исключительно из закона;
- применяется в условиях банкротства или недостаточности имущества.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что субсидиарная ответственность КДЛ является внедоговорной, охранительной формой гражданско-правовой ответственности, направленной на восстановление имущественной массы должника и защиту интересов кредиторов. Правовая природа субсидиарной ответственности представлена в приложении № 1 (рис. 1).

Основные характеристики деликтного обязательства представлены в приложении № 2 (рис. № 1).

Основанием ответственности выступает не сам факт банкротства, а противоправное поведение КДЛ, выраженное в:

- выводе активов;
- искажении отчетности;
- злоупотреблении контролем;
- неподаче заявления о банкротстве;
- совершении убыточных сделок;
- создании схемы фиктивного документооборота;
- непередаче документов арбитражному управляющему;
- утрате или уничтожении бухгалтерской документации;
- доведении до банкротства через рискованную/аффилированную модель бизнеса.

Этот перечень является открытым, а сами основания формируются, в том числе, судебной практикой.

Куликов М. В. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц (КДЛ) // Актуальные вопросы юриспруденции: сборник статей XII Международной научно-практической конференции (25 июня 2022 г., г. Пенза). – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2022. – С. 32-35. – URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2022/06/МК-1444.pdf> (дата обращения: 03.07.2026).

В частности, в практике арбитражных судов наиболее типичными основаниями привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности являются:

1. Непередача документов арбитражному управляющему. При этом действует презумпция контроля и добросовестности ответчика. Непредставление документации само по себе рассматривается как фактор, затрудняющий процедуру банкротства и подтверждающий ответственность КДЛ. В практике арбитражных судов непередача бухгалтерской документации конкурсному управляющему сама по себе признается достаточным основанием для применения презумпции вины КДЛ, так как лишает кредиторов возможности установить реальный объем конкурсной массы.

2. Утрата или отсутствие бухгалтерской документации²⁶. При этом судебная практика исходит из того, что отсутствие первичных документов объективно препятствует формированию конкурсной массы, что влечет применение презумпции вины контролирующего лица.

3. Совершение убыточных сделок²⁷. В этом случае КДЛ привлекаются к ответственности при заключении сделок без экономического смысла, в том числе с аффилированными лицами или по заниженной стоимости, что приводит к уменьшению имущественной массы должника. Так, заключение договоров с аффилированными лицами по заведомо заниженной стоимости неоднократно признавалось судами как форма вывода активов, например при реализации имущества ниже рыночной цены без экономического обоснования.

4. Затягивание обращения в процедуру банкротства²⁸. Продолжение деятельности при наличии признаков неплатежеспособности рассматривается

²⁶ Суд округа напомнил, что опровергнуть доводы о передаче документации нужно бывшему руководителю должника [Электронный ресурс] // LegalTop.ru : сайт. – 2022. – 18 января. – URL: <https://legaltop.ru/overview/sud-okruga-napomnil-chto-oprovergnut-dovody-o-neperedache-dokumentatsii-nuzhno-byvshemu-rukovoditelju> (дата обращения: 02.07.2026).

²⁷ Субсидиарная ответственность в банкротстве (зима 2024–2025) // BIRCH LEGAL. – URL: https://www.birchlegal.ru/legal_alerts/2218/ (дата обращения: 20.06.2026).

²⁸ Судебная практика о привлечении к субсидиарной ответственности // Бухгалтерия.ru. – URL: <https://www.buhgalteria.ru/article/sudebnaya-praktika-o-privlechenii-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti> (дата обращения: 20.06.2026).

судами как самостоятельный фактор увеличения долговой нагрузки и причинения вреда кредиторам.

После принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 53 в судебной практике сформировалась единая модель оценки поведения контролирующих лиц, основанная на критериях добросовестности, разумности и фактического контроля. В рамках данной модели юридическое значение приобретают не формальные нарушения, а совокупность действий КДЛ, приведших к невозможности удовлетворения требований кредиторов.

Субсидиарная ответственность выступает исключением из базового принципа ограниченной ответственности юридического лица. Он предполагает имущественную автономию организации и отделение ее рисков от имущественной сферы участников.

Данный принцип не носит абсолютного характера и действует постольку, поскольку корпоративная форма не используется в качестве инструмента причинения вреда кредиторам.

Именно в этом заключается функциональная природа института субсидиарной ответственности контролирующих лиц: он не отменяет ограниченную ответственность. Он вводит исключительный механизм ее преодоления при установлении злоупотребления контролем. Этот инструмент известен под названием «снятие корпоративной вуали». По мнению М.В. Кирилловой²⁹ в РФ закреплены следующие его случаи:

- солидарная ответственность основной организации за деятельность дочерней, если было согласие учредителя на ее совершение;
- солидарная ответственность лиц, фактически контролировавших компании при ее реорганизации;
- субсидиарная ответственность КДЛ за несостоятельность организации.

²⁹ Кирилова М. В. Снятие корпоративной вуали в России и Англии: сравнительно-правовой анализ // Юридическая наука. – 2022. – № 5. – С. 43. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/snyatie-korporativnoy-vuali-v-rossii-i-anglii-sravnitelno-pravovoy-analiz> (дата обращения: 03.07.2026).

В рассматриваемом контексте субсидиарная ответственность выступает правовым механизмом ограничения принципа имущественной обособленности юридического лица в тех случаях, когда корпоративная структура используется как средство перераспределения рисков на кредиторов.

Субсидиарная ответственности КДЛ выполняет несколько ключевых функций, которые отличают ее от других (классических) видов ответственности:

- компенсационную: восстановление имущественной массы кредиторов;
- превентивную: предотвращение злоупотреблений управлением;
- нормализующую: наказание за недобросовестное поведение;
- стимулирующую: повышение добросовестности корпоративного управления.

Сам институт субсидиарной ответственности КДЛ является межотраслевым, так как:

- находится на стыке гражданского и банкротного права;
- является специальной (исключительной) формой гражданско-правовой ответственности;
- применяется только в рамках процедур несостоятельности или внебанкротных механизмов (исключение из ЕГРЮЛ).

Таким образом, субсидиарная ответственность КДЛ в основном рассматривается как форма внедоговорной ответственности, связанная с причинением вреда кредиторам (деликтом). Ее применение возможно не из-за самого факта банкротства, а при установлении конкретных действий или бездействия КДЛ, которые привели к ухудшению положения должника. При этом значение имеют не только формальные полномочия, но и фактический контроль над деятельностью организации, а также наличие причинной связи между действиями лица и возникшими последствиями.

1.2.1. Контролирующее должника лицо как субъект субсидиарной ответственности

В соответствии со ст. 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» КДЛ признается лицо, имеющее или имевшее фактическую возможность определять действия должника, включая принятие управленческих и финансовых решений. Ряд авторов расширительно трактуют данное определение. Например, А.А. Абдиримов и Ю.З. Озманян³⁰ полагают, что КДЛ может быть как физическое, так и юридическое лицо, которое имело возможность управлять и контролировать действиями должника в течение 3 лет до несостоятельности, а также после – до подачи заявления о признании банкротом.

Полагаем, что подобная трактовка искажает легальное определение КДЛ в части:

- привязки трехлетнего периода к моменту несостоятельности, тогда как закон отсчитывает этот срок от момента «возникновения признаков банкротства». Это принципиально разные юридические факты: несостоятельность (банкротство) – статус, устанавливаемый решением арбитражного суда, а признаки банкротства – экономические индикаторы (неплатежеспособность, недостаточность имущества);

- авторы указывают, что контроль может осуществляться «до подачи заявления о признании банкротом», однако буквальный текст нормы говорит о периоде «до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом». Подача заявления кредитором или должником и его принятие судом к производству – разные процессуальные моменты, между которыми может пройти значительное время (заявление может быть оставлено без движения, возвращено, объединено с другими требованиями).

³⁰ Абдиримов А. Ф., Озманян Ю. З. Субъекты субсидиарной ответственности в делах о банкротстве // Юридическая наука. – 2023. – № 5. – С. 87. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subekty-subsidiarnoy-otvetstvennosti-v-delah-o-bankrotstve> (дата обращения: 03.07.2026).

- формулировка «возможность управлять и контролировать действиями должника» игнорирует то, что закон предусматривает два самостоятельных и не тождественных основания: «право давать обязательные для исполнения указания» и «возможность иным образом определять действия должника». Верховный Суд в п. 3 Постановления № 53 подчеркивает, что для признания лица КДЛ достаточно наличия фактической возможности влиять на решения должника, а не обязательного фактического «управления» на постоянной основе.

Контроль над деятельностью должника подразделяется на формальный и фактический.

Формальный обусловлен правовым статусом лица в системе управления юридического лица (директор, участник, член органов управления) и сам по себе не образует основания для привлечения к субсидиарной ответственности.

Фактический контроль выражается в возможности определения КДЛ поведения должника вне зависимости от его правового статуса. Границы такого контроля достаточно широки, и могут включать в т.ч. личные (семейные) связи с руководством организации, деловые связи и т.д.³¹

В судебной практике к признакам фактического контроля относятся:

- контроль через информационные и учетные системы (доступ к бухгалтерии, 1С, ведение учета вне формальной должности, контроль отчетности и первичных документов);

- кадровый контроль (фактическое принятие решений о найме и увольнении, согласование зарплат и бонусов, иное влияние на кадровую политику без формального статуса)

- контроль договорной работы (утверждение договоров без формального участия, согласование условий ключевых контрактов, блокирование или инициирование сделок);

³¹ Шубенин А. Н. Лица, контролирующие должника, и основания для их привлечения к субсидиарной ответственности // Евразийская адвокатура. – 2025. – № 2 (73). – С. 90. – DOI: https://doi.org/10.52068/2304-9839_2025_73_2_89 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/litsa-kontroliruyuschie-dolzhnika-i-osnovaniya-dlya-ih-privlecheniya-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti> (дата обращения: 03.07.2026).

- финансово-банковский контроль (распоряжение расчетными счетами (в т.ч. через ЭЦП других лиц), контроль платежей и очередности расчетов, фактическое определение кредитной политики);
- подмена органов управления (фактическое исключение директора из принятия решений, «номинальный директор» без самостоятельности, принятие решений вне корпоративных процедур);
- централизация прибыли и активов (вывод активов в подконтрольные структуры, перераспределение прибыли через аффилированные компании, искусственное дробление бизнеса);
- экономическая зависимость должника (должник полностью зависит от одного лица или группы, отсутствие самостоятельной экономической стратегии);
- информационное доминирование (контроль деловой переписки, доступ к ключевой информации только у одного лица, принятие решений на основе указаний «внештатного центра»);
- косвенные поведенческие признаки (систематическое исполнение указаний одного лица, отсутствие самостоятельных решений у органов управления, фиксация решений постфактум).

После принятия Постановления Пленума ВС РФ № 53 установлено, что решающее значение при квалификации КДЛ имеет именно фактический контроль, подтверждаемый совокупностью обстоятельств, а не отдельными формальными признаками. Так, критерии КДЛ (ст. 61.10 Закона о банкротстве) были расширены ВС РФ. Например, указано, что при определении КДЛ должны учитываться реальные преимущества его положения и добросовестность действий³².

³² Хазиева Р. И. Привлечение к субсидиарной ответственности фактических и номинальных руководителей, соотношение с требованием о возмещении убытков // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2024. – Т. 10-5 (97). – С. 261. – DOI: 10.24412/2500-1000-2024-10-5-259-267. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/privlechenie-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti-fakticheskikh-i-nominalnyh-rukovoditeley-sootnoshenie-s-trebovaniem-o-vozmeshchenii> (дата обращения: 03.07.2026).

Руководитель, участник и учредитель общества относятся к наиболее распространенным категориям потенциальных КДЛ. При этом:

- руководитель презюмируется КДЛ в силу осуществления текущего управления деятельностью должника;
- участник (учредитель) может быть признан КДЛ при наличии доказательств фактического влияния на принятие решений, выходящего за пределы корпоративных прав. Само по себе участие в уставном капитале не подтверждает наличие контроля и требует дополнительного доказывания управленческого воздействия.

В институте субсидиарной ответственности принципиальное значение имеет разграничение номинального руководителя и фактического бенефициара (выгодоприобретателя).

Номинальный руководитель – это лицо, формально указанное в ЕГРЮЛ в данном качестве. Вместе с тем он не осуществляет самостоятельного управления организацией, действует по указаниям третьих лиц.

Фактический бенефициар – это лицо, которое определяет поведение должника и извлекает экономическую выгоду из его деятельности, в том числе через аффилированные структуры.

Судебная практика исходит из того, что номинальный статус не исключает ответственности при доказанности участия в реализации решений фактического контролирующего лица. При этом фактический бенефициар может быть привлечен к ответственности даже при отсутствии формальной связи с должником.

Несмотря на нормативное закрепление категории КДЛ, ее применение в судебной практике связано с рядом проблемных моментов.

Ключевыми из них являются:

- отсутствие единых универсальных критериев установления фактического контроля;
- оценочный характер судебного усмотрения;
- сложность доказывания скрытых форм влияния на должника;

- использование номинальных структур для сокрытия бенефициаров;
- неоднородность судебной практики при схожих фактических обстоятельствах.

Установление фактического контроля осуществляется судом на основе совокупной оценки доказательств, включая финансовые потоки, корпоративное поведение и структуру аффилированности. При этом отдельные признаки контроля не имеют самостоятельного решающего значения и оцениваются в системе.

Как подчеркивает Р.И. Хазиева³³ одной из важных составляющих признания лица КДЛ является срок контроля, который ограничен 3 годами с момента возникновения признаков банкротства. Это сужает круг возможных КДЛ. Так, суд может оценить следующие документы для определения признаков банкротства должника и периода, в который они возникли:

- бухгалтерский баланс (показывает величину активов и обязательств, наличие отрицательных чистых активов, динамику собственного капитала);
- отчет о финансовых результатах (показывает систематические убытки, снижение выручки, отсутствие прибыли);
- кредиторскую задолженность (просрочку платежей, невозможность исполнения обязательств, меры, принятые КДЛ для нормализации финансового положения: обращение за рассрочкой, отсрочкой, предоставление в залог имущества и т.д.);
- заключение арбитражного управляющего (проведенный им финансовый анализ должника, определение даты возникновения объективного банкротства).

³³ Хазиева Р. И. Привлечение к субсидиарной ответственности фактических и номинальных руководителей, соотношение с требованием о возмещении убытков // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2024. – Т. 10-5 (97). – С. 261. – DOI: 10.24412/2500-1000-2024-10-5-259-267. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/privlechenie-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti-fakticheskikh-i-nominalnyh-rukovoditeley-sootnoshenie-s-trebovaniem-o-vozmeshchenii> (дата обращения: 03.07.2026).

При этом для субсидиарной ответственности используется не просто понятие неплатежеспособности, а категория объективного банкротства, сформированная судебной практикой Верховного Суда РФ.

То есть суд устанавливает момент, когда руководитель уже должен был понимать, что:

- восстановить платежеспособность обычными способами невозможно;
- активов недостаточно для исполнения обязательств;
- необходимо обращаться с заявлением о банкротстве.

Критерии установления контролирующего должника лица, в т.ч. в судебной практике приведены в приложении № 3 (таблица № 2).

Таким образом, КДЛ определяется не только по формальному статусу руководителя или участника, а по фактическому влиянию на деятельность должника. При установлении контроля суд учитывает реальные возможности лица принимать решения, в том числе в сфере финансов, сделок, кадров и распоряжения имуществом. Само наличие должности или участия в капитале не является достаточным основанием для ответственности. Однако формальный статус не освобождает лицо, если доказано его фактическое участие в управлении и принятии решений, приведших к негативным последствиям.

1.2.2. Нормативно-правовое регулирование субсидиарной ответственности контролирующих лиц

Общие основы субсидиарной ответственности контролирующих лиц закреплены в ГК РФ (см. приложение № 4, таблица № 1). Они формируют базовые принципы имущественной обособленности, деликтной ответственности и злоупотребления корпоративной формой, используемые в качестве правовой основы для привлечения КДЛ в рамках законодательства о банкротстве.

Таким образом, ГК РФ не регулирует субсидиарную ответственность КДЛ напрямую, он лишь формирует юридическую базу для привлечения КДЛ к ответственности. К ней относятся закрепление принципа имущественной обособленности юридического лица, деликтного характера ответственности, а также добросовестного поведения органов управления. В совокупности это позволяет судам применять конструкцию субсидиарной ответственности как исключение из принципа ограниченной ответственности.

В научных исследованиях встречается более расширенная трактовка статей ГК РФ, относящихся к возможности привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ. Так, по мнению К.Б. Баркова³⁴ к ним относятся:

- ст. 399 ГК РФ (ядро института): это базовая конструкция субсидиарной ответственности: кредитор сначала требует с основного должника, и только потом с дополнительного. Важность статьи объясняется тем, что она фиксирует дополнительный характер ответственности, задает порядок взыскания, определяет термин «субсидиарность»;

- ст. 1064 ГК РФ (деликт): любой причиненный вред подлежит возмещению лицом, которое его причинило. Статья показывает, что ответственность относится к реакции на причиненный кредиторам вред, а не является лишь долгом в экономическом смысле;

- ст. 15 ГК РФ (убытки): убытки включают реальный ущерб и упущенную выгоду, определяют размер ответственности КДЛ;

- ст. ст. 53 и 53.1 ГК РФ (ответственность органов): директор действует от имени юрлица, обязан действовать добросовестно и разумно. Статья связывает действия руководителя с компанией, вводит стандарт разумного управления.

- ст. 10 ГК РФ (запрет злоупотребления правом): нельзя использовать право во вред другим. Это основа «снятия корпоративной вуали», позволяет привлекать в т.ч. бенефициаров;

³⁴ Барков К. Б. Нормативное закрепление понятия субсидиарного обязательства в системе гражданского права // Юридическая наука. – 2023. – № 12. – С. 78–83. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normativnoe-zakreplenie-ponyatiya-subsidiarnogo-obyazatelstva-v-sisteme-grazhdanskogo-prava> (дата обращения: 03.07.2026).

- ст. 48 и 56 ГК РФ (имущественная обособленность): юридическое лицо – самостоятельный субъект, отвечает своим имуществом. Это корпоративная защита, которая при определенных условиях перестает работать, когда наступает субсидиарная ответственность.

К.Б. Барков считает, что субсидиарная ответственность – это не одна статья, а система норм ГК РФ. Она строится следующим образом:

- юрлицо отвечает само по своим обязательствам (ст. ст. 48, 56 ГК РФ);
- директор действует через него (ст. ст. 53, 53.1);
- нельзя злоупотреблять правом (ст. 10 ГК РФ);
- если причинен вред кредиторам это деликт (ст. 1064 ГК РФ);
- убытки считаются (ст. 15 ГК РФ);
- если должник не платит КДЛ привлекается к субсидиарной ответственности (ст. 399 ГК РФ).

В целом мы согласны с подобной трактовкой совокупности норм ГК РФ, определяющих возможность привлечения КДЛ к ответственности.

Центральное место в регулировании занимает Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», который содержит специальную главу III.2, определяющую ответственность КДЛ³⁵. Нормы указанного закона позволяют привлекать широкий круг лиц к ответственности. По мнению О.А. Разумковой³⁶ это необходимо для того, чтобы обеспечить широкие возможности для привлечения реальных владельцев бизнеса за действия должника в ущерб интересов кредиторов.

Рассматриваемый закон:

- закрепляет понятие КДЛ (ст. 61.10);

³⁵ Иголкина А.Г., Климова Ю.Н. Актуальные проблемы правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процедуре несостоятельности (банкротства) // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке: сборник статей V Международной научно-практической конференции (Москва, 22 апреля 2022 г.). – М.: Научно-издательский центр «Актуальность.РФ», 2022. – С. 149.

³⁶ Разумкова А.О. Особенности привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника // Современные проблемы права глазами молодых ученых : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. (16–17 апр. 2021 г.). Арзамас, 2021. С. 134. URL: https://arz.unn.ru/files/nauka/izdaniya/202212_izd_2021_04.pdf (дата обращения: 03.07.2026).

- устанавливает основания ответственности (ст. 61.11–61.12);
- регулирует процессуальный порядок привлечения;
- вводит презумпции вины и причинной связи.

Ключевая особенность законодательства о банкротстве заключается в переходе от формальной модели ответственности к презумпционной модели, при которой бремя доказывания частично перераспределяется на контролирующее лицо.

Это обеспечивает реальную исполнимость института и позволяет кредиторам защищать свои интересы в условиях недостаточности имущества должника.

Изложенное проиллюстрировано в приложении № 4 (рис. 1).

Корпоративное законодательство (законы об ООО и АО³⁷) закрепляет общие принципы ответственности участников и органов управления юридического лица.

Данные акты не содержат прямого регулирования субсидиарной ответственности, однако они имеют значение для:

- определения статуса участников и органов управления;
- разграничения компетенции внутри юридического лица;
- установления пределов корпоративных прав.

В совокупности с нормами банкротного законодательства корпоративные нормы формируют основу для последующего выявления фактического контроля над должником.

³⁷ Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102051516> (дата обращения: 21.06.2026)

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038864> (дата обращения: 21.06.2026)

Вместе с тем в научной литературе³⁸ обращается на ряд проблем взаимодействия корпоративного и банкротного законодательства.

К ним относятся:

- фрагментарность регулирования (корпоративное право и банкротство существуют отдельно, ряд норм не согласованы между собой, есть дублирование и противоречия), то есть единая система регулирования ответственности КДЛ и банкротства во взаимосвязи с корпоративным правом отсутствует;

- сложность правоприменения (множество законов (ГК РФ, законы, регулирующие корпоративные отношения, Закон о банкротстве), инвесторы и участники бизнеса не понимают структуру законодательного регулирования, не понимают, где кончается предпринимательский риск и существует опасность привлечения к ответственности КДЛ, суды сталкиваются с неоднородной практикой);

- проблема соблюдения баланса интересов (кредиторы требуют защиты своих имущественных прав, возврата долгов, привлечения КДЛ, расширения ответственности директора и бенефициара; бизнес (должник и участники) должны иметь возможности рисковать, инвестировать, принимать управленческие решения, терпеть убытки при определенных обстоятельствах, при этом не каждый убыток должен становиться личной ответственностью предпринимателя);

- специфика малого бизнеса не учтена. Так, у малого бизнеса обычно меньше ресурсов (финансовых, управленческих, кадровых), относительно небольшая финансовая подушка, возможно зависимость от нескольких ключевых клиентов, нередко нестабильные денежные поступления от бизнеса. В результате малый бизнес сталкивается с большими рисками банкротства, однако

³⁸ Рагузова Т.В. Правовые проблемы консолидации корпоративного законодательства и законодательства о несостоятельности (банкротстве) // *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. – 2024. – Т. 12-1 (99). – С. 213–216. – DOI: 10.24412/2500-1000-2024-12-1-213-216. – URL: https://arz.unn.ru/files/nauka/izdaniya/202212_izd_2021_04.pdf (дата о.

нормы о субсидиарной ответственности КДЛ действуют для них так же, как и для среднего и крупного бизнеса с развитым корпоративным управлением, оценками рисков, в том числе финансовых и юридических и т.п.

По нашему мнению, изложенное действительно имеет место быть и негативно сказывается как на защите прав кредиторов, так и на предпринимательской активности.

Взаимосвязь норм корпоративного и банкротного законодательства представлена в приложении № 4 (таблица № 3).

Корпоративное и банкротное право в теории должны формировать двухуровневую модель регулирования. При этом, корпоративное право закрепляет имущественную обособленность юридического лица и пределы компетенции его органов, а закон о банкротстве вводит исключение из данного принципа при наличии фактического контроля и злоупотребления им в ущерб интересов кредиторов.

Ключевым элементом перехода является установление фактического контроля, при котором формальный статус участника или руководителя утрачивает значение. Ответственность связывается не с должностью, а с реальным влиянием на деятельность должника. Как отмечается в научной литературе³⁹, КДЛ признается не только формальный руководитель, но и лицо, фактически влияющее на деятельность компании через управление решениями и активами должника.

Ключевое значение в регулировании института имеет судебное толкование, прежде всего правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации, закрепленные в Постановлении Пленума № 53 от 21.12.2017.

Данные разъяснения:

- определили критерии фактического контроля;

³⁹ Иголкина А. Г., Климова Ю. Н. Актуальные проблемы правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процедуре несостоятельности (банкротства) // Актуальность.РФ. – 2022. – С. 149–156. – URL: https://актуальность.рф/PNT-5_originalmaket_N.pdf (дата обращения: 03.07.2026).

- закрепили подход к распределению бремени доказывания;
- сформировали презумпции ответственности;
- унифицировали судебную практику.

Фактически Верховный Суд сформировал операционную модель применения института, без которой нормы закона не обеспечивали бы единообразного правоприменения (приложение № 1, таблица № 5).

Постановление № 53 сформировало прикладной механизм применения института субсидиарной ответственности. Вместе с тем реформирование института субсидиарной ответственности вызвало неоднозначную реакцию в юридическом сообществе. Так, часть правоприменителей полагает, что нововведения в конструкции юридического лица выступают негативным фактором для отечественного экономического оборота, так как размывают принцип ограниченной ответственности участников организации. Однако, по мнению ряда авторов, например А.Г. Иголкиной и Ю.Н. Климовой⁴⁰, процесс реформирования следует оценивать положительно, так как на сегодняшний день законодательство систематизировало правила привлечения к субсидиарной ответственности, включая нормы доказывания причинно-следственной связи между правонарушением и причинением вреда.

Таким образом, регулирование субсидиарной ответственности КДЛ основано на сочетании норм ГК РФ, Закона о банкротстве и судебной практики. Гражданский кодекс закрепляет общие принципы ответственности и защиты кредиторов, а специальные нормы Закона о банкротстве определяют порядок привлечения КДЛ к ответственности. При этом ключевое значение имеют положения главы III.2 Закона о банкротстве, устанавливающие критерии контроля, основания ответственности и правила доказывания. Положения закона и разъяснения Верховного Суда РФ позволяют применять эти нормы с учетом

⁴⁰ Иголкина А. Г., Климова Ю. Н. Актуальные проблемы правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процедуре несостоятельности (банкротства) // Актуальность.РФ. – 2022. – С. 149–156. – URL: https://актуальность.рф/PNT-5_originalmaket_N.pdf (дата обращения: 03.07.2026).

фактического влияния лица на деятельность должника, а не только его формального статуса.

Выводы по главе 1

Проведенное исследование показало, что институт субсидиарной ответственности КДЛ сформировался как специальный механизм защиты кредиторов при злоупотреблении возможностями управления юридическим лицом.

Развитие данного института связано с переходом от оценки только формального статуса лица к установлению его фактического влияния на деятельность должника. При этом наличие должности руководителя или участия в капитале само по себе не является достаточным основанием для ответственности, необходимо установить реальное воздействие КДЛ на принятие решений.

Правовая природа субсидиарной ответственности КДЛ преимущественно рассматривается как внедоговорная ответственность, возникающая при причинении вреда кредиторам вследствие недобросовестных действий или бездействия контролирующего лица. Основанием ответственности является не сам факт банкротства, а наличие установленных законом условий: контроля, противоправного поведения, причинной связи и недостаточности имущества должника.

Нормативное регулирование института основано на взаимодействии положений ГК РФ, Закона о банкротстве и судебной практики Верховного Суда РФ. При этом именно специальные нормы законодательства о банкротстве определяют порядок привлечения КДЛ к ответственности, а судебные позиции обеспечивают единообразное применение этих правил.

ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

2.1. Основания и условия привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность КДЛ носит производный характер и возникает не из факта банкротства как такового, а из совокупности юридически значимых условий, связанных с поведением КДЛ, приведшим к невозможности удовлетворения требований кредиторов.

Базовым основанием привлечения к ответственности является невозможность полного погашения требований кредиторов за счет имущества должника. Данное основание отражает результат реализации контролирующего влияния КДЛ на имущественное состояние должника.

При этом сама по себе несостоятельность юридического лица не образует состава ответственности и требует установления причинной связи между действиями КДЛ и наступившим имущественным дефицитом.

Юридическое значение данного основания заключается в том, что оно выполняет функцию «финального условия» применения ответственности, объединяющего поведение КДЛ и последствия для кредиторов.

Отдельным основанием выступает неподача заявления о признании должника банкротом при наличии признаков объективной неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Так, ст. 9 Закона о банкротстве устанавливает, что руководитель должника обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, если:

- удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения обязательств перед другими кредиторами;
- органом управления принято решение о ликвидации при недостаточности имущества;

- установлены признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества;
- в иных прямо предусмотренных законом случаях.

Нарушение данной обязанности влечет применение ст. 61.12 Закона о банкротстве при увеличении размера обязательств после момента возникновения обязанности подачи заявления.

Институт субсидиарной ответственности построен на системе опровержимых презумпций, закрепленных в Законе о банкротстве и развитых судебной практикой.

Правовой эффект презумпций выражается в том, что суд исходит из предполагаемой ответственности КДЛ и проверяет не наличие нарушения со стороны заявителя, а возможность его опровержения контролирующим лицом.

Ключевое значение имеют презумпции:

1. Контроля над должником (статус руководителя, участника, бенефициара). Как отмечает А.А. Незнамова⁴¹, очевидно, что руководитель является КДЛ, однако презумпция распространяется также на:

- членов ликвидационной комиссии;
- лиц, имевшим долю 50 % и более в организации;
- лиц, получавших выгоду из незаконного поведения (ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ)

Кроме того, ей разбираются презумпция влияния через органы управления, например, если лицо назначает руководителя организации, дает управленческие указания, то это лицо – КДЛ.

Также вводятся иные признаки влияния (гибкая, оценочная презумпция), связанные с родством, совместным проживанием, деловыми связями, аффилированностью и т.п.

⁴¹ Незнамова А. А. Основания и условия привлечения к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица при банкротстве // *Теория и практика юридической науки*. – 2023. – № 3 (3). – С. 73. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-i-usloviya-privlecheniya-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti-kontroliruyushchego-dolzhnika-litsa-pri-bankrotstve> (дата обращения: 03.07.2026).

При этом автор подчеркивает, что перечень КДЛ открытый: суд может признать КДЛ по совокупности признаков, то есть использовать в том числе косвенные доказательства.

По нашему мнению, подобное расширительное понимание КДЛ отвечает сложившейся правоприменительной практике и направлено на защиту кредиторов от злоупотреблений должника.

2. Причинной связи между действиями КДЛ и банкротством.

А.А. Незнамова выделяет следующие признаки как условия привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности:

- поведение: действие (вывел деньги из компании, подписал невыгодный договор, продал имущество, перевел активы на другую компанию) или бездействие (не подал заявление о банкротстве вовремя, не остановил убыточную деятельность, не вел нормальную отчетность), а также принимал управленческие решения, влияющие на бизнес (одобрял сделки, выбирал контрагентов, утверждал финансовую стратегию, давал указания директору или сотрудникам), то есть управлял компанией, даже если формально не был ее руководителем;

- вина: действовал недобросовестно (выводил деньги в свои или аффилированные компании, скрывал активы, создавал фиктивные сделки, ставил личную выгоду выше интересов кредиторов); нарушал обязанности, то есть не выполнил то, что должен был по закону или по должности (не подал заявление о банкротстве, хотя должен был, не вел бухгалтерский учет, игнорировал признаки финансовой несостоятельности организации, не передал документы арбитражному управляющему).

Юридический эффект презумпций заключается в том, что бремя опровержения переносится на контролирующее лицо, что трансформирует модель доказывания из «утверждающей» в «защитную».

Модель доказывания в делах о субсидиарной ответственности носит смешанный характер и основана на перераспределении процессуальной нагрузки.

Заявитель обязан доказать:

- наличие контроля со стороны КДЛ;
- признаки противоправного поведения;
- факт недостаточности имущества должника.

Контролирующее лицо обязано опровергнуть презумпции, связанные с его поведением и причинной связью.

Таким образом:

- субсидиарная ответственность КДЛ носит производный характер: она возникает не из самого факта банкротства, а из совокупности условий: контроля, противоправного поведения и причинной связи с банкротством должника;

- базовое основание ответственности: невозможность полного погашения требований кредиторов, выступающее «финальным условием», связывающим поведение КДЛ с последствиями для кредиторов. При этом одной лишь несостоятельности юрлица недостаточно, требуется также доказать причинную связь;

- самостоятельным основанием является неподача заявления о банкротстве при наличии признаков объективной неплатежеспособности (ст. 9, 61.12 Закона о банкротстве), что влечет ответственность за прирост обязательств после возникновения такой обязанности;

- институт построен на системе опровержимых презумпций (контроля, причинной связи), что смещает бремя доказывания на КДЛ и превращает модель доказывания из «утверждающей» в «защитную».

- понятие КДЛ носит открытый характер: помимо формального статуса (руководитель, участник с долей равной 50% или более), учитываются фактическое влияние, аффилированность и иные косвенные признаки, что отвечает задаче защиты прав кредиторов от злоупотреблений;

- итоговая модель доказывания имеет смещенный характер: заявитель доказывает контроль, противоправность и недостаточность имущества, а КДЛ обязан опровергнуть презумпции своей вины и причинной связи.

Таким образом, привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности возможно только при установлении совокупности условий: наличия контроля, неправомерного поведения и причинной связи между действиями лица и возникшими последствиями для должника и кредиторов. Сам факт банкротства не является основанием для ответственности. Особое значение имеют презумпции, которые перераспределяют обязанность доказывания между кредитором и КДЛ. При этом суд оценивает не только формальный статус лица, но и его реальное влияние на деятельность должника.

2.2.1. Значение Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 53 от 21 декабря 2017 года в формировании института субсидиарной ответственности

Если обратиться к истории развития законодательства о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности, можно отметить, что в 2015 году в ст. 399 ГК РФ был внесен п. 4⁴², который установил, что правила привлечения лиц к субсидиарной ответственности применяются только, если другими законами не установлены специальные правила.

После внесения изменений в закон о банкротстве в 2017 году такие правила появились, однако суды продолжали применять общую ст. 399 ГК РФ, а не специальные нормы банкротного законодательства. Например, в деле № А45-37243/2017⁴³ есть ссылка на правовую природу ст. 399 ГК РФ.

⁴² Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1412.

⁴³ Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.06.2022 № Ф04-5699/2019 по делу № А45-37243/2017 // Картотека арбитражных дел. - URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/eb9189e0-d50a-4053-99de-b80b2fdcf989> (дата обращения: 04.07.2026).

В этой связи появление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 было вызвано, в том числе, необходимостью применения судами единообразного подхода к вопросам привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности.

По мнению Ш.В. Бикеевой⁴⁴, во всех ключевых положениях Постановления № 53 прослеживаются отсылки к нормам ГК РФ о деликтной ответственности.

Значение Постановления № 53 заключается в следующих основных его положениях, которые стали применяться на практике:

1. Привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности – это исключительная мера (п. 1 Пленума). Суть: нельзя привлекать КДЛ просто за факт управления бизнесом, нужна недобросовестность и причинение вреда кредиторам. При этом предпринимательский риск сам по себе не является основанием для ответственности. По существу, данный пункт постановления трансформировал прежний подход судов, где ответственность могла наступать для КДЛ автоматически: при формальном статусе без анализа вины и причинно-следственных связей причинения ущерба кредиторам.

2. Связь с ГК РФ (п. 2 Пленума). Пленум закрепил, что для субсидиарной ответственности применяются общие нормы гражданского права о возмещении вреда (глава 59 ГК РФ), а также нормы о корпоративной ответственности (ст. 53.1 ГК РФ). Тем самым было установлено, что субсидиарная ответственность в банкротстве не является исключительно «внутрибанкротной» конструкцией. Было также установлено, что действия КДЛ необходимо рассматривать через призму деликта (причинение вреда кредиторам), а не только как нарушение норм закона о банкротстве. Это объясняет, почему требуется доказательство вины, причинной связи и противоправности поведения.

3. Презумпции и перераспределение доказывания (п. 19 Пленума). Суть: если установлены обстоятельства, предусмотренные законом о банкротстве

⁴⁴ Бикеева Ш. В. Правовая природа субсидиарной ответственности в банкротстве и статус контролирующего должника лица: анализ законодательных положений и практики их применения // eLIBRARY.RU. - URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_82460573_75353219.pdf (дата обращения: 04.07.2026).

(например, отсутствие или искажение документов, признаки вывода активов), то предполагается, что именно действия КДЛ привели к банкротству или невозможности расчетов с кредиторами. Бремя доказывания переносится на ответчика, который должен опровергнуть эту презумпцию. Однако это не освобождает кредитора от доказывания базовых фактов, а лишь облегчает его позицию, создавая «обратную презумпцию», которую КДЛ должен активно опровергать.

4. Контроль и причинная связь (п. 21-22 Пленума). Пленум устанавливает, что, если несколько КДЛ совместно участвовали в действиях, приведших к банкротству, они могут нести солидарную ответственность. Если действий каждого из них отдельно достаточно для наступления последствий, также применяется солидарная модель. Если «вклад в банкротство» участников различается, суд может определить долевую ответственность. Было указано также, что суд оценивает не формальную структуру управления, а фактическое влияние каждого лица на финансовый результат и банкротство, что позволяет привлекать к ответственности даже распределенных бенефициаров.

5. Выгодоприобретатель и «снятие корпоративной вуали» (п. 21 Пленума). Пленум допускает привлечение к ответственности лиц, которые формально не являются руководителями, но получают выгоду от схемы управления должником. Такие лица признаются КДЛ и могут отвечать солидарно с формальными руководителями. При этом Пленум фактически вводит возможность обхода корпоративной защиты личной собственности: суд может «проникнуть» за юридическую оболочку компании и установить реального бенефициара, даже если он не отражен в ЕГРЮЛ.

6. Непередача документов и презумпции (п. 24-26 Пленума). Если руководитель не передал бухгалтерские документы или они содержат искажения, это само по себе создает презумпцию затруднения банкротных процедур и вины КДЛ. В результате предполагается, что именно это повлияло на невозможность формирования конкурсной массы. При этом суд оценивает не сам факт отсутствия документов, а его последствия для процедуры банкротства.

Однако на практике отсутствие документации часто становится самостоятельным основанием ответственности, если не доказано обратное.

7. Ограничение делового риска (п. 18 Пленума). Пленум закрепляет, что, если действия руководителя укладываются в рамки обычного предпринимательского риска, ответственность не наступает. Суть данного пункта состоит в том, что не каждое неудачное управленческое решение является противоправным: суд должен отличать экономическую ошибку от злоупотребления или недобросовестного поведения. Это требует сложной комплексной оценки обстоятельств, а не формального подхода.

Таким образом, в результате реформы и разъяснений Пленума ВС РФ:

- сформировалась новая модель субсидиарной ответственности КДЛ как гибрид банкротного механизма и деликтной ответственности;
- введена система презумпций против КДЛ;
- расширен круг контролирующих лиц до фактических бенефициаров;
- усилено значение доказывания причинной связи и вины.

Фактически Постановлением № 53 установлено, что формально субсидиарная ответственность КДЛ является специальным институтом банкротного права, который по своей природе приближается к деликтной ответственности (за причинение вреда).

Трансформация института субсидиарной ответственности под влиянием ПП ВС РФ № 53 представлена в приложении № 5 (таблица № 1).

Таким образом, Постановление № 53 сформировало единый подход к применению субсидиарной ответственности КДЛ. Оно уточнило порядок установления контроля, условия ответственности и правила доказывания. Основным результатом стало смещение акцента с формального статуса лица на его фактическое влияние на деятельность должника. Это позволило повысить работоспособность механизма привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности как эффективного способа защиты имущественных интересов кредиторов.

2.2.2. Анализ судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по делам о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

Основная практика ВС РФ по привлечению КДЛ к субсидиарной ответственности сосредоточена в Обзоре практики по недействующим юрлицам⁴⁵ (далее – Обзор от 19.11.2025), Постановлении Пленума № 53 от 21.12.2017 (с изменениями 2025 г.) и ряде обзоров (определений) по применению ст. 61.11 Закона о банкротстве.

Анализ указанных документов показывает следующие тенденции:

1. Обзор от 19.11.2025 фиксирует 18 правовых позиций по привлечению КДЛ к субсидиарной ответственности по долгам недействующих компаний, исключенных из ЕГРЮЛ, и существенно ужесточает ответственность бенефициаров и директоров. Среди них следующие:

- КДЛ могут быть привлечены к субсидиарной ответственности при исключении хозяйственного общества из ЕГРЮЛ как недействующего, если их действия или бездействие сделали невозможным расчеты с кредиторами;

- на кредитора возлагается обязанность доказать лишь наличие и размер задолженности, признаки недействующего юрлица и статус ответчиков как КДЛ. Бремя опровержения презумпции вины переносится на КДЛ, особенно при уклонении от предоставления документов;

- использование имущества недействующего юрлица на личные нужды КДЛ в нарушение принципа обособленности имущества является самостоятельным основанием для субсидиарной ответственности, если это привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов;

- кредитор может предъявить иск к КДЛ о субсидиарной ответственности до исключения должника из ЕГРЮЛ, если юридическое лицо фактически прекратило деятельность (нет отчетности, операций по счетам и т.п.);

⁴⁵ Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам недействующего юридического лица (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.11.2025) // Верховный Суд Российской Федерации. - URL: <https://www.vsrif.ru/documents/all/34902/> (дата обращения: 04.07.2026).

- срок исковой давности по требованиям к КДЛ исчисляется с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать о наличии оснований для субсидиарной ответственности (например, об исключении должника из реестра или фактическом прекращении деятельности по вине КДЛ). При этом отсутствие возражений кредитора против исключения должника из ЕГРЮЛ не лишает его права позднее требовать привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности;

- номинальное выполнение функций руководителя не освобождает такого директора от субсидиарной ответственности по обязательствам недействующего юрлица. Вместе с тем возможны специальные условия для уменьшения ответственности или освобождения от нее, если номинальный руководитель помог установить фактического КДЛ и выявить скрытое имущество;

- иски о привлечении КДЛ по долгам недействующего юрлица по общему правилу подсудны арбитражному суду по месту нахождения общества до его исключения из ЕГРЮЛ, за исключением случаев злоупотребления сменой адреса для изменения подсудности.

Следует отметить также актуальную практику по ст. 61.11 Закона о банкротстве.

Так, Пленум № 53 от 21.12.2017 квалифицирует субсидиарную ответственность КДЛ как «исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов», требующий учета экономической сущности юридического лица и баланса делового риска и недопустимости причинения вреда кредиторам.

ВС РФ подчеркивает, что субсидиарная ответственность по ст. 61.11 возможна только при доведении должника до объективного банкротства, то есть состояния, когда должник не может удовлетворять требования кредиторов и исполнять публичные обязанности вследствие существенного уменьшения активов под влиянием КДЛ.

В развитии ранее высказанной позиции в определении от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801⁴⁶ Пленум разъяснил, что для оценки наличия оснований субсидиарной ответственности берется трехлетний период, предшествующий моменту наступления объективной неплатежеспособности должника. Контролирующими могут признаваться не только формальные руководители и участники, но и фактические управленцы, выгодоприобретатели, лица, определявшие действия должника без формальных полномочий, а также бухгалтеры и юристы, если они отвечают признакам КДЛ.

По общему правилу несколько контролирующих лиц несут субсидиарную ответственность солидарно; причинно-следственная связь между их действиями и невозможностью восстановить финансовое положение должника презюмируется, если иное не будет доказано. Вместе с тем Пленум предусматривает возможность уменьшения размера субсидиарной ответственности или освобождения КДЛ при наличии добросовестного поведения, разумного делового риска или сопутствующих внешних факторов, которые также повлияли на банкротство.

Новое постановление Пленума ВС РФ, дополняющее № 53⁴⁷, допускает одновременное применение субсидиарной ответственности и взыскания убытков: компенсация убытков не исключает возможность последующей субсидиарной ответственности в непокрытой части.

Документ делает акцент на необходимости индивидуального подхода к членам коллегиальных органов управления: одинаковый статус не означает автоматического соучастия, суд должен оценивать роль каждого конкретного

⁴⁶ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801 по делу № А50-5458/2015 // Верховный Суд Российской Федерации. - URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20072017-n-309-es17-1801-po-delu-n-a50-54582015/> (дата обращения: 04.07.2026).

⁴⁷ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2025 г. № 42 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 53 “О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве”» // Верховный Суд Российской Федерации: официальный сайт. URL: <https://vsrf.ru/documents/own/35293/> (дата обращения: 04.07.2026).

ответчика и возможное привлечение к ответственности тех руководителей, которые формально не имели статуса КДЛ, но причинили вред.

Обзор судебной практики № 4 (2020) ⁴⁸ уточняет, что в размер субсидиарной ответственности не включаются требования самих КДЛ и аффилированных к ним лиц, а также штрафы за налоговые правонарушения. Кроме того, закрепляется возможность уменьшения взыскания при доказанном меньшем размере вреда по вине КДЛ.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ № 305-ЭС25-7310 от 12.11.2025 по делу № А40-144100/2021⁴⁹ суд рассмотрел основания освобождения директора от субсидиарной ответственности за периоды, когда он объективно не мог принимать управленческие решения.

ВС признал, что директор может быть освобожден, если докажет фактическое отсутствие управления в спорный период по объективным причинам, при этом общее правило о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности сохраняется.

В определении ВС РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757⁵⁰ суд солидарно привлек к субсидиарной ответственности выгодоприобретателя и банк, совершавший многочисленные операции по списанию средств без распоряжения должника, иллюстрируя возможность привлечения к ответственности косвенного участника.

⁴⁸ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 декабря 2020 г.) // КонсультантПлюс / Судебная система РФ: официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://sudrf.cntd.ru/document/573191095> (дата обращения: 04.07.2026).

⁴⁹ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2025 г. № 305-ЭС25-7310 по делу № А40-144100/2021 // ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал. URL: <https://base.garant.ru/413045621/> (дата обращения: 04.07.2026).

⁵⁰ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 6 августа 2018 г. № 308-ЭС17-6757(2,3) по делу № А22-941/2006 // LegalActs: справочно-правовая система. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-06082018-n-308-es17-675723-po-delu-n-a22-9412006/> (дата обращения: 04.07.2026).

Кроме того, практика ВС по ряду дел подчеркивает, что привлечение контролирующих лиц возможно и вне дела о банкротстве, в том числе по долгам недействующих юрлиц, что отражено и в научных обзорах и статьях⁵¹.

Таким образом, анализ судебной практики ВС РФ свидетельствует о высокой динамичности института субсидиарной ответственности КДЛ.

ВС РФ последовательно развивает и уточняет правоприменение положений, установленных статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, а также разъяснений Постановлений Пленума № 53 от 21.12.2017, в частности установив:

- расширенный круга лиц, признаваемых контролирующими (включая фактических бенефициаров и теневых управленцев);
- усиление презумпций вины КДЛ при передаче документов и выводе активов;
- развитие подходов к доказыванию объективного банкротства как ключевого критерия привлечения к ответственности;
- формирование более гибких правил распределения бремени доказывания между кредитором и контролирующими лицами;
- признание возможности привлечения КДЛ как в рамках дела о банкротстве, так и вне его (в том числе при исключении юридического лица из ЕГРЮЛ);
- индивидуализацию ответственности каждого участника корпоративного управления с учетом фактической роли в доведении должника до несостоятельности.

⁵¹ Чечель В. М., Коваленко Т. С. Проблемы привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве // eLIBRARY.RU. – 2020. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45765463> (дата обращения: 04.07.2026).

Светличный А. В. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц вне рамок дела о банкротстве // Economics. Law. State. 2019. № 6 (8). С. 49–62. ISSN 2619-0591. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41565064_50856454.pdf (дата обращения: 04.07.2026).

Иванов И. Д. Правовой механизм привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне рамок процедуры несостоятельности (банкротства) // Столыпинский вестник. – 2023. – № 2. – С. 646–654. – DOI: 10.55186/27131424_2023_5_2_1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-mehanizm-privlecheniya-kontroliruyuschih-dolzhnika-lits-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti-vne-ramok-protsedury> (дата обращения: 04.07.2026).

Особое значение имеет подход ВС РФ к оценке добросовестности поведения контролирующих лиц и допустимости освобождения от ответственности при доказанности отсутствия фактического управления либо влияния на деятельность должника в спорный период.

Таким образом, практика Верховного Суда РФ показывает, что при рассмотрении дел о субсидиарной ответственности КДЛ основное значение имеет не формальный статус лица, а его реальное влияние на деятельность должника. Суды оценивают конкретные действия КДЛ, их связь с ухудшением финансового состояния компании и невозможностью расчетов с кредиторами. Ответственность может быть возложена как на руководителей, так и на лиц, которые фактически определяли решения должника.

Выводы по главе 2

Проведенное исследование показало, что механизм привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности основан на установлении фактического контроля, противоправного поведения и причинной связи между действиями КДЛ и невозможностью погашения требований кредиторов.

Анализ судебной практики выявил, что при правоприменении сохраняется различный подход к оценке формальных и фактических признаков влияния на должника. Полного единообразия не достигнуто и после принятия Постановления № 53.

Отдельной проблемой остается доказывание причинной связи между действиями КДЛ и банкротством должника. Особенно сложными являются дела, в которых ухудшение финансового состояния компании связано с несколькими взаимосвязанными факторами, а не только с поведением контролирующего лица.

Для повышения предсказуемости правоприменительной практики необходимо уточнение критериев КДЛ и дальнейшее развитие единых подходов к рассмотрению таких споров.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ

3.1. Зарубежный опыт привлечения контролирующих лиц к ответственности за деятельность юридических лиц (Германия, Англия, США)

Анализ зарубежного опыта привлечения КДЛ к ответственности за деятельность юридических лиц позволяет выявить аналогии с российскими правовыми инструментами. Так, в диссертации Пархоменко Д.А.⁵², посвященном, в том числе исследованию вопросов иностранного правового регулирования говорится, что зарубежные правовые порядки (прежде всего англо-американская система) и российское право демонстрируют сходство по ряду ключевых аспектов: критерию отнесения лица к КДЛ, подходам к фактическому, а не формальному определению контроля, возможности привлечения КДЛ за долги юридического лица и ряду других.

Так, в Германии применяется подход *Durchgriffshaftung* «прокалывание корпоративной вуали». Это не статья закона, а судебная доктрина, которая заключается в привлечении к ответственности участника корпорации при условии его недобросовестного поведения, если установлено:

- смешение имущества компании и участника: выражается в отсутствии разграничения между личными и корпоративными активами, когда средства компании используются как собственные (осуществляется оплата личных расходов за счет юридического лица, либо имущество организации фактически находится в свободном распоряжении контролирующего лица);

- фиктивное управление: ситуация, при которой формально назначенные руководители не осуществляют реального управления организацией, а ключевые

⁵² Пархоменко А. Д. Статутная субсидиарная ответственность в российском и зарубежном гражданском праве : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / А.Д. Пархоменко. - Москва : Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), 2025. С. 140. - URL: https://www.rudn.ru/storage/media/science_dissertation/b9fe68fc-6b4d-434a-b244-3248167af5f3/HvCJ6JaBdW5G3jd5QhE4cb7ok7IqkjbOuNC1mynK.pdf (дата обращения: 04.07.2026).

решения принимаются иными скрытыми лицами, действующими вне официальной структуры управления;

- злоупотребление формой GmbH (или аналогичной организационно-правовой формы): использование юридического лица как инструмента для ограничения ответственности без фактического ведения самостоятельной хозяйственной деятельности;

- вывод активов перед банкротством: совершение действий по отчуждению имущества, переводу денежных средств или перераспределению активов с целью уменьшения конкурсной массы и последующего уклонения от расчетов с кредиторами;

- «пустая компания» (Unterkapitalisierung): создание или поддержание юридического лица при заведомо недостаточном имущественном обеспечении, при котором организация не способна самостоятельно нести риски хозяйственной деятельности и изначально лишена достаточного капитала для исполнения обязательств.

В английском праве действует строгий принцип самостоятельной правосубъектности юридического лица: компания рассматривается как отдельный субъект права, а ответственность участников по обязательствам корпорации по общему правилу не допускается.

Исключением является доктрина “piercing the corporate veil” (прокалывание корпоративной вуали), которая применяется судами крайне ограниченно и в исключительных случаях.

Основания для применения доктрины включают:

- использование компании как инструмента обмана кредиторов: создание структуры, направленной на сокрытие реального должника и уклонение от обязательств;

- фиктивный или формальный характер корпоративной структуры: отсутствие реальной хозяйственной деятельности при наличии внешней правовой формы;

- уклонение от исполнения обязательств: использование компании для обхода уже существующих долгов или судебных решений;
- создание «façade» (ширмы): формирование корпоративной структуры, скрывающей фактического контролирующего субъекта.

Ключевая особенность английского подхода заключается в его ограничительном характере. После решения *Prest v Petrodel Resources Ltd* (2013) Верховный суд Англии подчеркнул, что сама по себе несправедливость или недобросовестность не является достаточным основанием для «снятия корпоративной вуали», а применение доктрины возможно только при отсутствии иных правовых средств защиты.

В праве США отсутствует единая федеральная модель привлечения контролирующих лиц к ответственности: регулирование осуществляется преимущественно на уровне судебных прецедентов отдельных штатов.

Наиболее распространенной является доктрина «alter ego», согласно которой юридическое лицо рассматривается как «второе я» контролирующего лица при фактическом отсутствии самостоятельности компании.

Ключевые критерии применения доктрины включают:

- полный или доминирующий контроль над деятельностью компании (total control): концентрация управленческих решений в руках одного лица;
- отсутствие самостоятельности юридического лица: формальное существование компании без реального корпоративного управления;
- смешение активов: использование имущества компании и контролирующего лица без разграничения;
- недокапитализация: создание компании без достаточного финансового обеспечения для ведения обычной деятельности;
- использование компании для введения в заблуждение или причинения вреда кредиторам.

Особенностью американского подхода является его гибкость. В различных штатах применяются разные тесты (например, подход штата Делавэр или

Калифорнии), а оценка контроля часто осуществляется с учетом принципов «equity» (справедливости) и экономической целесообразности.

Таким образом, российская правовая система во многом заимствовала идеи иностранных правопорядков, касающихся ответственности КДЛ. В частности:

- в основе всех подходов лежит идея приоритета реального экономического содержания над формальной юридической оболочкой. И в доктрине «снятия корпоративной вуали», и в российской модели субсидиарной ответственности КДЛ учитывается не форма участия в компании, а фактическое влияние на ее деятельность.

- в качестве общего критерия используется наличие контроля. Контроль в зарубежных правопорядках выражается через доминирующее влияние на принятие решений, управление активами и определение поведения юридического лица. Аналогичный подход закреплён и в российском регулировании через конструкцию КДЛ (ст. 61.10 Закона о банкротстве).

- сходство проявляется в использовании совокупности оценочных критериев. Как в зарубежной практике (США, Великобритания), так и в России отсутствует единый формальный признак контроля. Суд оценивает совокупность обстоятельств: участие в управлении, экономическую зависимость, движение активов, фактическое извлечение выгоды.

- общей является направленность на предотвращение злоупотребления корпоративной формой. Иностранные правопорядки, как и российская модель, исходят из того, что ограниченная ответственность не должна использоваться как инструмент ухода от долгов и вывода активов.

- прослеживается функциональная близость институтов. «Снятие корпоративной вуали» в зарубежном праве и субсидиарная ответственность КДЛ в России выполняют схожую функцию: восстановление имущественного положения кредиторов за счет привлечения к ответственности лица, фактически контролировавшего должника.

По нашему мнению, из зарубежных правовых порядков РФ могла бы позаимствовать следующие положения:

1. Формализация критериев контроля и злоупотребления корпоративной формой (Германия).

В германском праве (*Durchgriffshaftung*, а также связанные доктрины *Unterkapitalisierung* и фактического концерна) сформирован подход, при котором ответственность контролирующего лица может наступать при наличии типовых признаков злоупотребления корпоративной формой. К числу таких признаков относятся: существенная недокапитализация общества, смешение имущества (комминглинг активов), фактическое отсутствие разграничения между компанией и контролирующим лицом, использование юридического лица как «ширмы» и вывод активов при угрозе неплатежеспособности.

Указанные критерии представляют интерес для российской модели КДЛ как возможная основа для их более системного закрепления. В российском праве данные признаки в настоящее время рассредоточены в судебной практике и разъяснениях, в связи с чем целесообразно их консолидация в рамках ст. 61.10-61.11 Закона о банкротстве либо в постановлении Пленума ВС РФ.

2. Доктрина ограничения «снятия корпоративной вуали» (Англия, *Prest против Petrodel*).

Английский подход исходит из того, что привлечение к ответственности через «*piercing the corporate veil*» допустимо в исключительных случаях, прежде всего при использовании юридического лица для уклонения от уже существующих обязательств или судебных запретов. Недостаточно общей недобросовестности или неэффективного управления.

Для российской модели субсидиарной ответственности КДЛ данный подход может быть имплементирован в виде уточнения стандарта вины: приоритетной должна быть проверка того, использовалась ли корпоративная структура для обхода уже возникших обязательств или судебных актов. По нашему мнению, это позволило бы снизить риск привлечения к ответственности за обычный предпринимательский риск.

3. Многокритериальный тест фактического контроля (США, *alter ego doctrine*).

В американском праве применяется многофакторный подход к установлению фактического контроля над юридическим лицом (*alter ego*). Он включает оценку совокупности признаков: степень контроля одного лица над компанией, соблюдение корпоративных формальностей, разделение активов, уровень капитализации и наличие ущерба или несправедливости для кредиторов.

Возможная имплементация в российское право заключается не в прямом заимствовании теста, а в закреплении в разъяснениях Пленума ВС РФ перечня типовых критериев контроля. Это позволило бы структурировать оценочные признаки, используемые судами при применении ст. 61.10 Закона о банкротстве, и повысить предсказуемость судебной практики.

4. Конструкция «уничтожающего вмешательства в существование компании» (Германия).

В германской доктрине выделяется подход, при котором ответственность наступает в случае вывода активов, приводящего к фактическому прекращению возможности юридического лица исполнять обязательства (*existenzvernichtender Eingriff*).

Для российского права данный подход может быть использован как основа для выделения квалифицирующего признака в рамках субсидиарной ответственности, а именно целенаправленного вывода активов без эквивалентного встречного предоставления, повлекшего объективную невозможность расчетов с кредиторами. Это позволило бы более четко разграничить добросовестный предпринимательский риск и умышленное «обнуление» должника.

5. Регулирование ответственности в рамках групп компаний (Германия). В германском праве институт фактического концерна предусматривает ответственность материнской компании при злоупотреблении управлением дочерним обществом, выраженном в навязывании невыгодной политики и изъятии активов.

Данный подход может быть адаптирован в российской практике для развития регулирования ответственности в корпоративных группах. В

частности, возможно закрепление подхода, при котором систематическое навязывание заведомо невыгодных решений дочернему обществу рассматривается как основание для субсидиарной ответственности контролирующего юридического лица.

6. Подход к обеспечению адекватной капитализации (США и Германия)
В зарубежной практике прослеживается идея, согласно которой создание компании без достаточного финансового обеспечения при заведомо рискованной деятельности может рассматриваться как фактор ответственности контролирующих лиц.

Для российского права данный подход может быть использован как ориентир для усиления оценки добросовестности поведения КДЛ при создании и финансировании юридического лица, особенно в высокорисковых отраслях экономики.

7. Значение комплаенс-стандартов защиты от привлечения к ответственности.

В зарубежной практике особое значение имеют стандарты корпоративного поведения, соблюдение которых снижает риск привлечения к ответственности по доктрине снятия корпоративной вуали (раздельные счета, корпоративные процедуры, прозрачная отчетность).

В российской модели данные подходы могут быть использованы как основа для формирования рекомендательных стандартов корпоративного управления, направленных на снижение правовой неопределенности и профилактику злоупотреблений.

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что основным направлением развития ответственности КДЛ является установление фактического контроля и выявление случаев злоупотребления корпоративной формой. Российская модель в целом соответствует этим подходам, однако отдельные критерии контроля и признаки недобросовестного поведения требуют большей определенности. Использование зарубежных подходов возможно не

путем прямого копирования, а через уточнение критериев ответственности и повышение предсказуемости судебной практики.

Таким образом, совершенствование законодательства о субсидиарной ответственности КДЛ должно быть направлено как на повышение эффективности защиты кредиторов, так и на обеспечение правовой определенности для добросовестных участников корпоративных отношений. Основными направлениями являются уточнение критериев фактического контроля, установление более четких подходов к оценке поведения КДЛ и разграничение обычного предпринимательского риска и недобросовестных действий, повлекших банкротство должника.

Особое значение имеет закрепление критериев освобождения либо снижения размера ответственности при наличии объективных внешних факторов, если КДЛ действовало разумно, добросовестно и принимало меры по предотвращению ухудшения положения кредиторов. Дополнительного регулирования требуют вопросы разграничения ответственности по статьям 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, определения пределов ответственности наследников и исключения двойного взыскания одного и того же вреда.

Реализация предложенных мер позволит сформировать более сбалансированную модель субсидиарной ответственности, при которой привлечение КДЛ будет основываться на доказанном противоправном поведении, что повысит предсказуемость судебной практики и обеспечит баланс интересов кредиторов и контролирующих лиц.

3.2. Проблемы правоприменения при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

Проблемные моменты правоприменения при привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности активно обсуждаются в научных публикациях, в том числе последнего времени.

Так, Любельский Н.А.⁵³ посвятил свою статью исследованию проблемных вопросов привлечения КДЛ к ответственности в делах ликвидированных организаций. Статья Соколова А.П.⁵⁴ посвящена процессуальным аспектам субсидиарной ответственности, а именно вопросам доказательства исковой давности и соблюдению прав КДЛ. По нашему мнению, оправдано, что отдельные разделы, посвященные проблемам правоприменения, встречаются в магистерских диссертациях о субсидиарной ответственности КДЛ⁵⁵. Это доказывает наличие проблем и актуальность их исследования.

Изучение указанных и других источников позволяет выделить следующие проблемы правоприменительной практики (с учетом изменений в Постановление № 53, принятых в 2025 году):

1. Размытость понятия «контролирующее лицо», с чем связан риск произвольного привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности. Так, Закон о банкротстве (ст. 61.10 ФЗ № 127-ФЗ) дает очень широкое и открытое определение КДЛ, включая не только директоров и участников, но и лиц, которые имели возможность определять действия должника либо оказывать существенное влияние на принятие решений. Кроме того, судебная практика выработала механизм привлечения к ответственности в том числе фактических КДЛ и скрытых бенефициаров, а также косвенных участников. В этой связи можно утверждать, что суд может признать КДЛ широкий круг лиц, при условии установления фактического контроля над деятельностью должника.

Проблемы правоприменения:

⁵³ Любельский Н.А. Сложности доказывания в делах о субсидиарной ответственности при отсутствии процедуры банкротства: пробелы и тенденции // Социология и право. - 2026. - Т. 18. - № 1. - С. 142–152. - DOI: 10.35854/2219-6242-2026-1-142-152. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/slozhnosti-dokazyvaniya-v-delah-o-subsidiarnoy-otvetstvennosti-pri-otsutstvii-protsedury-bankrotstva-probely-i-tendentsii/viewer> (дата обращения: 04.07.2026).

⁵⁴ Соколов А. П. Процессуальные аспекты субсидиарной ответственности: исковая давность и права контролирующих лиц в деле о банкротстве // Образование. Наука. Научные кадры. - 2025. - № 2. - С. 150–154. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-aspekty-subsidiarnoy-otvetstvennosti-iskovaya-davnost-i-prava-kontroliruyuschih-lits-v-dele-o-bankrotstve/viewer> (дата обращения: 04.07.2026).

⁵⁵ Тимофеев Д. Ф. Процессуальные особенности привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве : магистерская диссертация / Д. Ф. Тимофеев. - Томск : Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2025. - URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:24655/SOURCE01> (дата обращения: 04.07.2026).

- критерии признания КДЛ носят оценочный характер и зависят от судебного усмотрения;
- суды допускают расширительное толкование понятия КДЛ при установлении фактического контроля;
- появляется риск необоснованного привлечения к ответственности КДЛ на основе преимущественно косвенных доказательств без установления причинной связи между их действиями и банкротством должника.

Проблема подтверждается: п. 5, 16 Постановления № 53 (в редакции 2025 года), обзором практики ВС по субсидиарной ответственности КДЛ⁵⁶, а также судебными делами.

2. Конфликт подходов: Закон о банкротстве и Верховный Суд РФ. Подходы к пониманию контроля над должником в правоприменительной практике существенно различаются. Закон о банкротстве исходит из возможности давать обязательные указания или «иным образом определять» действия должника (широкая формулировка). Постановление № 53 и последующие разъяснения акцентируют необходимость установить не только сам факт контроля, но и причинную связь между действиями КДЛ и объективным банкротством, а также выход действий за пределы обычного предпринимательского риска.

Проблемы правоприменения:

- отсутствует единообразный подход к определению «контроля»;
- различные государственные органы и суды используют различные критерии оценки;
- формируется правовая неопределенность и непредсказуемость судебных решений.

3. Применение на практике презумпций контроля без исследования других обстоятельств

⁵⁶ Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2024 год // Верховный Суд Российской Федерации. Президиум. – 25.04.2025. – Режим доступа: <https://www.vsrfl.ru/documents/all/34365/> (дата обращения: 06.07.2026).

Существующие в Законе о банкротстве презумпции позволяют перенести бремя доказывания причинной связи между действиями КДЛ и банкротством, его вины (в том числе при непередаче (искажении) документации и крупных налоговых доначислениях) и самого факта контроля на КДЛ. Тем самым, кредитор освобождается от необходимости доказывать эти обстоятельства в полном объеме. Это повышает эффективность механизма привлечения КДЛ к ответственности.

Вместе с тем на практике судами:

- презумпции часто применяются автоматически, без достаточного анализа конкретной ситуации (например, непередача документации или крупные налоговые доначисления воспринимаются как самостоятельное и достаточное основание для вывода о вине КДЛ);

- суды иногда ограничиваются ссылкой на презумпцию, не анализируя, были ли у КДЛ реальные возможности предотвратить банкротство, какие шаги он предпринимал для восстановления платежеспособности, какова была экономическая обстановка и т.д.;

- если документы утрачены объективно (например, из-за действий другого лица или внешних обстоятельств), КДЛ оказывается в ситуации, где опровергнуть презумпцию практически невозможно, хотя его вина не установлена.

Проблемы правоприменения:

- усиление процессуальной позиции кредиторов по сравнению с ответчиками;

- усложнение защиты КДЛ при отсутствии или утрате документации;

- фактическое смещение презумпции вины в сторону ответчика.

4. Проблема доказуемости фактического контроля.

Судебная практика допускает привлечение к субсидиарной ответственности не только формально связанных с должником лиц, но и субъектов, фактически влиявших на деятельность организации, в том числе бухгалтеров, финансовых директоров, родственников руководства и скрытых

бенефициаров. Однако для привлечения таких лиц требуется доказать наличие реального управленческого влияния на принятие решений должника. При этом существенно возрастает сложность доказывания фактического контроля.

Так, КДЛ могут сознательно скрывать свое влияние (через номинальных директоров, офшорные структуры, доверенности), что осложняет сбор. Практика ВС и разъяснения Пленума ВС РФ допускают привлечение фактических контролеров и «теневых» бенефициаров, но требуют установления реального управленческого влияния и причинно-следственной связи с банкротством; это значительно повышает стандарт доказывания для истца.

Юридические обзоры⁵⁷ прямо называют доказуемость фактического контроля одной из ключевых проблем субсидиарной ответственности.

Проблемы правоприменения:

- высокая сложность доказывания фактического контроля при отсутствии прямых доказательств;
- преобладание косвенных доказательств в судебной практике;
- значительная неопределенность критериев оценки влияния на деятельность должника.

5. Неравенство процессуальных возможностей сторон.

В рамках дел о субсидиарной ответственности кредиторы обладают значительно более широким объемом процессуальных возможностей, в том числе включая право на оспаривание сделок должника (в основном, через арбитражного управляющего), включения требований в реестр и обжалования судебных актов. В то же время КДЛ реализуют свои процессуальные права преимущественно в пределах конкретного обособленного спора. В результате формируется дисбаланс процессуальных возможностей сторон.

Данное неравенство в некоторой степени устранено после принятия Постановления № 53 в новой редакции, однако не снято полностью.

⁵⁷ Вопросы судебной практики рассмотрения споров о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности // Арбитражные споры. – Режим доступа: <https://arbspor.ru/articles/2324/> (дата обращения: 06.07.2026).

Так, в настоящее время:

- кредиторы и арбитражный управляющий инициируют основную массу процессуальных действий: оспаривание сделок должника, включение требований в реестр, заявление о субсидиарной ответственности. При этом КДЛ привлекаются к процессу уже на стадии рассмотрения конкретного заявления.

- новое Постановление № 53 расширяет права КДЛ: допускается пересмотр значимых для конкурсной массы судебных актов по новым обстоятельствам по инициативе КДЛ, если ранее он объективно не мог участвовать в деле.

Вместе с тем КДЛ вынуждены защищаться в уже сформированной процессуальной конфигурации дела о банкротстве, а не активно формировать ее с самого начала, что свидетельствует о процессуальном неравенстве должника и кредитора.

Проблемы правоприменения:

- ограниченность процессуальных прав КДЛ по сравнению с кредиторами;
- нарушение принципа процессуального равенства сторон;
- асимметрия доступа к доказательствам и материалам дела.

6. Проблема доказывания вины КДЛ (проблема частично устранена после принятия Постановления № 53 в редакции 2025 года, но не снята полностью).

Судебная практика ВС РФ допускает использование кредиторами косвенных доказательств для подтверждения статуса КДЛ и факта причинения вреда кредиторам. При этом на КДЛ может возлагаться обязанность по опровержению доводов заявителя и доказыванию отсутствия оснований для привлечения к ответственности. Таким образом, формируется усиленный стандарт доказывания для ответчика.

Так, Закон о банкротстве содержит презумпцию о том, что невозможность полного погашения требований кредиторов обусловлена действиями КДЛ, пока не доказано иное; на ответчика возложена обязанность доказывать отсутствие вины. Однако Постановление № 53 (в том числе в редакции 2025 г.) подчеркивает, что для привлечения к ответственности необходимо установить, что действия лица явились причиной объективного банкротства и выходили за

пределы обычного делового риска. Аналитические обзоры фиксируют случаи, когда суды низших инстанций фактически исходят из формального набора признаков (отсутствие документов, неподача заявления, налоговые доначисления) и лишь в кассации к ним добавляется требование детального анализа поведения каждого конкретного КДЛ.

Проблемы правоприменения:

- фактическое усиление презумпции ответственности контролирующих лиц;
- затруднение доказывания добросовестности поведения ответчика;
- риск формального подхода к привлечению к ответственности.

7. Развитие судебной практики: расширение ответственности КДЛ.

Современная судебная практика Верховного Суда РФ характеризуется тенденцией к расширению круга КДЛ, усилению их ответственности, а также к применению солидарной ответственности нескольких КДЛ. При этом суды отходят от формального подхода и ориентируются на фактическую роль лица в управлении должником. В результате усиливается значение судебного усмотрения при рассмотрении данной категории дел.

Так, новые разъяснения Постановления № 53 подчеркивают необходимость индивидуального подхода к членам коллегиальных органов, отсутствие «автоматического» соучастия в причинении вреда по одному лишь факту членства или статуса КДЛ, что направлено против безусловной солидарной ответственности. При этом судебные обзоры по недействующим обществам и субсидиарной ответственности по долгам таких компаний демонстрируют широкое использование института субсидиарной ответственности как инструмента защиты кредиторов, что действительно увеличивает степень неопределенности для бизнеса.

Проблемы правоприменения:

- расширение пределов судебного усмотрения;
- снижение предсказуемости судебных решений;
- увеличение риска неоднозначного применения норм законодательства.

8. Проблема исковой давности в субсидиарной ответственности (правовая неопределенность).

Вне рамок дела о банкротстве отсутствует единый и четко определенный момент начала течения срока исковой давности по требованиям к КДЛ. В зависимости от обстоятельств дела суды могут связывать начало срока с различными юридическими фактами: моментом прекращения деятельности должника, его исключением из ЕГРЮЛ, либо моментом, когда кредитор должен был узнать о нарушении своего права.

Так, на практике суды по-разному определяют момент, когда кредитор «узнал или должен был узнать» о нарушении. Обзор ВС РФ по недействующим юридическим лицам⁵⁸ закрепил подход, согласно которому срок давности по требованию к КДЛ начинается течь с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать о фактическом прекращении деятельности или исключении из ЕГРЮЛ именно вследствие поведения контролирующих лиц. В то же время на практике встречаются ситуации, когда исходный трехлетний срок может исчисляться от даты завершения конкурсного производства, что сохраняет элемент неопределенности.

Проблемы правоприменения:

- отсутствует единый подход к определению начала течения исковой давности;
- различная судебная практика по аналогичным ситуациям;
- высокий риск утраты права на иск по формальным основаниям.

9. Завышенный стандарт осмотрительности кредитора (справедливо с оговорками ограничительной практики ВС РФ).

Судебная практика исходит из того, что кредитор обязан проявлять повышенную степень осмотрительности и самостоятельно отслеживать сведения о должнике, включая данные публичных реестров (например, ЕГРЮЛ).

⁵⁸ Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам недействующего юридического лица : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.11.2025 // Верховный Суд РФ. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1911893/> (дата обращения: 06.07.2026).

Непринятие таких мер может рассматриваться как основание для вывода о пропуске срока либо утрате права на защиту.

Так, при определении момента начала течения срока исковой давности суды учитывают не только фактическое получение информации, но и возможность ее получения из публичных реестров. При этом пассивность кредитора может быть расценена как пропуск срока. В научной статье о привлечении КДЛ по долгам исключенного общества⁵⁹ прямо отмечается, что бездействие кредитора (например, непредставление возражений против исключения из ЕГРЮЛ) само по себе не означает его неосмотрительности и не лишает права на возмещение убытков; при этом для профессиональных участников рынка действительно предъявляются повышенные требования к осмотрительности. Обзор ВС РФ по недействующим обществам⁶⁰ фиксирует, что непредставление кредитором возражений против исключения должника из ЕГРЮЛ не препятствует последующему требованию о субсидиарной ответственности, что прямо ограничивает завышенный стандарт осмотрительности.

Проблемы правоприменения:

- фактическое возложение части обязанностей по мониторингу должника на кредитора;
- усиление формального подхода при рассмотрении требований;
- риск отказа в защите права при отсутствии активных действий со стороны кредитора.

10. Риск ретроспективного пересмотра судебных актов.

Судебная практика допускает возможность оспаривания КДЛ судебных актов, на которых основаны требования кредиторов, в том числе через институт

⁵⁹ Лаптев В.А. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц по обязательствам исключенного из ЕГРЮЛ общества // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. – 2024. – Т. 28. № 1. – С. 163–177. – Режим доступа: <https://journals.rudn.ru/law/article/view/38385> (дата обращения: 06.07.2026).

⁶⁰ Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам недействующего юридического лица: утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.11.2025 // Верховный Суд РФ. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1911893/> (дата обращения: 06.07.2026).

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Это позволяет пересматривать ранее установленные требования кредиторов в рамках споров о субсидиарной ответственности.

Так, практика арбитражных судов и ВС РФ признает, что отказ в признании сделки недействительной или новое ее оспаривание могут являться основанием для пересмотра решения о субсидиарной ответственности по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом завершение дела о банкротстве и ликвидация должника не препятствуют пересмотру судебных актов по обособленным спорам (в т.ч. о привлечении к субсидиарной ответственности) по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Новое Постановление № 53 расширяет круг судебных актов, которые могут быть пересмотрены по инициативе КДЛ, если их исполнение влияет на конкурсную массу и размер обязательств, что одновременно является гарантом защиты и источником дополнительной неопределенности для всех участников.

Проблемы правоприменения:

- снижение стабильности судебных актов;
- увеличение неопределенности размера субсидиарной ответственности;
- усложнение предсказуемости судебного результата.

11. Конкуренция требований о субсидиарной ответственности и исков о возмещении убытков к контролирующим лицам, риск «двойного» удовлетворения одного экономического интереса.

Так, судебная практика и разъяснения Пленума ВС РФ исходят из допустимости одновременного предъявления к КДЛ требований о субсидиарной ответственности и самостоятельных требований о взыскании убытков, если они направлены на защиту одного экономического интереса кредиторов. При этом компенсация убытков не исключает последующего привлечения к субсидиарной ответственности в части непокрытого остатка. Одновременно в доктрине и обзорах разъяснений отмечается, что такие требования имеют взаимосвязанный характер и фактически направлены на возмещение одного и того же вреда, что создает риск «двойного» удовлетворения при неверном структурировании исков.

Проблемы правоприменения:

- риск двойного взыскания одного экономического интереса;
- сложности разграничения убытков и субсидиарной ответственности;
- неопределенность правил процессуального соединения и уступки требований.

12. Определение размера субсидиарной ответственности и учет «своих» кредиторов.

Разъяснения Пленума № 53 уточняют подход к определению размера субсидиарной ответственности, включая необходимость учета отдельных категорий требований, в том числе задолженности перед мажоритарным участником, предоставившим компенсационное финансирование. Одновременно исключению подлежат требования кредиторов, которые явно одобрили совершение сделок, повлекших неплатежеспособность, при наличии у них достаточной информации. Данные критерии формируют значительную доказательственную неопределенность, особенно в части установления факта «явного одобрения» и квалификации внутригруппового финансирования.

Проблемы правоприменения:

- сложность доказывания «явного одобрения» сделок кредиторами;
- неопределенность критериев компенсационного финансирования;
- трудности расчёта размера ответственности в корпоративных группах.

13. Субсидиарная ответственность по долгам недействующих юридических лиц вне банкротства.

Применение норм корпоративного законодательства и положений о деликтной ответственности к недействующим юридическим лицам (исключённым из ЕГРЮЛ) допускает привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности при доказанности их недобросовестных действий, приведших к невозможности исполнения обязательств. При этом используется смешанная правовая конструкция, включающая как специальные нормы корпоративного права, так и общие положения о возмещении вреда. Такая модель порождает

конкуренцию правовых оснований и затрудняет выбор надлежащего способа защиты.

Так, с одной стороны, используется специальная корпоративная модель субсидиарной ответственности (п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО и связанные нормы). Она предполагает, что КДЛ отвечает именно как лицо, контролировавшее юридическое лицо, фактически «доведшее» его до невозможности исполнения обязательств.

С другой стороны, возможно применение общих деликтных норм (ст. 1064 ГК РФ), то есть ответственность за причинение вреда как за обычное гражданско-правовое правонарушение. В этом случае КДЛ рассматривается не как участник корпоративной конструкции, а как причинитель вреда кредиторам.

Конкуренция проявляется в том, что оба основания описывают, по сути, один и тот же экономический результат: ущерб кредиторам, но отличаются:

- условиями ответственности (в корпоративной модели это контроль и недобросовестность, в деликте – вина и причинение вреда);
- распределением бремени доказывания;
- сроками и стандартами доказывания;
- процессуальной конструкцией и выбором ответчика.

Из-за этого возникает неопределенность: кредитор должен выбрать, какой именно иск предъявлять: корпоративный или деликтный, либо попытаться их сочетать. Однако их одновременное применение может привести к риску дублирования требований, поскольку оба способа защиты направлены на компенсацию одного и того же ущерба.

По сути, это пересекающиеся модели защиты одного интереса, где суду приходится разграничивать:

- когда применяется специальный корпоративный режим (как при субсидиарной ответственности);
- когда допустимо субсидиарное использование деликтных норм;
- не происходит ли фактическое двойное возложение ответственности за одно и то же нарушение.

Именно эта пересекаемость правовых режимов создает ключевую проблему конкуренции оснований и усложняет выбор надлежащего способа защиты.

Проблемы правоприменения:

- конкуренция норм корпоративного и деликтного права;
- неопределённость правовой природы требования;
- сложности доказывания недобросовестности КДЛ.

Из проведенного анализа проблем правоприменения можно сделать вывод о том, что они связаны не с отдельными пробелами (доказывание, давность, презумпции), а с отсутствием единого нормативного стандарта контроля. Это делает институт субсидиарной ответственности внутренне противоречивым: он одновременно расширяется в интересах кредиторов и лишается предсказуемости для КДЛ и бизнеса в целом. Полагаем, что принятые в 2025 году изменения в Пленум ВС РФ № 53 являлись попыткой уравновесить именно эти позиции (индивидуализация ответственности, расчет размера субсидиарных требований, соотношение субсидиарной ответственности с убытками) за счет тонкой настройки правоприменения. Вместе с тем они не направлены на устранение коренной понятийной неопределенности, заложенной в статье 61.10 Закона о банкротстве, ввиду чего проблемы сохраняются.

Таким образом, основные проблемы применения субсидиарной ответственности КДЛ связаны с оценочным характером понятия КДЛ и широкими возможностями для судебного усмотрения при принятии решения. На практике наиболее сложными остаются вопросы установления фактического контроля, причинной связи и определения размера ответственности. Презумпции усиливают защиту кредиторов, однако возлагают на КДЛ дополнительную обязанность доказать законность и добросовестность своего поведения.

3.3. Совершенствование законодательства о субсидиарной ответственности контролирующих лиц

Исходя из выявленных во второй главе настоящей диссертации проблем правоприменения, а также анализа публикаций, представляется возможным сформулировать комплекс мер по совершенствованию законодательства о субсидиарной ответственности КДЛ, направленных на повышение определенности правового регулирования и обеспечение баланса интересов кредиторов и КДЛ.

1. Уточнение понятия «контролирующее лицо» (ст. 61.10 Закона о банкротстве).

В настоящее время статья 61.10 Закона о банкротстве закрепляет общее определение КДЛ через наличие права давать обязательные для должника указания либо возможности иным образом определять его действия, однако не содержит детализированных критериев оценки фактического влияния лица на деятельность должника. Несмотря на разъяснения Постановления № 53, установление фактического контроля остается одной из наиболее сложных задач правоприменения, поскольку суды вынуждены оценивать значительный объем косвенных доказательств без единого нормативного алгоритма.

Отсутствие конкретизированных критериев создает риск как необоснованного расширения круга КДЛ, так и исключения из ответственности лиц, которые фактически определяли деятельность должника через сложные корпоративные структуры, номинальных руководителей и аффилированных лиц.

В связи с этим предлагается дополнить статью 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» отдельным пунктом следующего содержания: «При установлении факта контроля над деятельностью должника суд учитывает совокупность обстоятельств, свидетельствующих о фактической возможности лица определять решения должника либо оказывать существенное влияние на их принятие, включая:

- участие лица в принятии стратегических решений, связанных с изменением направления деятельности должника, структуры его активов и обязательств;

- возможность распоряжения денежными средствами и имуществом должника, включая согласование платежей, заключение либо одобрение значимых сделок;

- влияние на формирование органов управления должника, назначение либо замену руководителей;

- доступ к внутренней информации, документации и финансовым потокам должника;

- получение лицом или связанными с ним лицами экономической выгоды от деятельности должника;

- совершение систематических действий, направленных на определение поведения должника во взаимоотношениях с кредиторами и контрагентами.

Указанные обстоятельства не являются исчерпывающими и оцениваются судом в совокупности с иными доказательствами по делу».

Предлагаемое дополнение не изменяет саму концепцию КДЛ и не ограничивает возможность привлечения скрытых бенефициаров, поскольку перечень сохраняется открытым. Его назначение заключается в формировании единого подхода к оценке фактического контроля.

Практически это позволит:

- исключить признание лица КДЛ только на основании формальной связи (родство, аффилированность, участие в капитале);

- повысить требования к доказательству реального влияния на деятельность должника;

- сформировать единый стандарт оценки доказательств судами;

- снизить риск привлечения лиц, которые не участвовали в управлении и не определяли решения должника.

Механизм применения: кредитор или арбитражный управляющий при обращении с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности должен

будет указать конкретные признаки фактического контроля. Суд оценивает их совокупность и устанавливает не наличие отдельного формального признака, а реальную возможность лица определять поведение должника.

Цель меры: повышение предсказуемости применения статьи 61.10 Закона о банкротстве, обеспечение единообразного подхода к установлению КДЛ и сохранение баланса между эффективной защитой кредиторов и недопустимостью необоснованного расширения круга ответственных лиц.

2. Расширение критериев фактического контроля.

В настоящее время статья 61.10 Закона о банкротстве и разъяснения Постановления № 53 исходят из необходимости установления фактической возможности лица определять действия должника либо давать обязательные указания. При этом судебная практика учитывает различные признаки контроля: влияние на управление, распоряжение активами, участие в принятии решений, доступ к информации и иные обстоятельства.

Однако действующее регулирование не содержит единой системы оценки таких признаков. В результате одинаковые обстоятельства могут получать различную правовую оценку: в одних случаях суды признают наличие контроля при совокупности косвенных признаков, в других требуют доказательства прямого управленческого воздействия.

Особую сложность вызывают ситуации, когда контроль осуществляется через сложные корпоративные структуры, номинальных руководителей либо посредством систематического влияния на стратегические и финансовые решения должника без формального участия в органах управления.

В связи с этим предлагается дополнить разъяснения Постановления № 53 положениями о многоуровневой оценке фактического контроля.

При установлении наличия контроля суду предлагается учитывать следующие группы обстоятельств:

1) Организационный контроль, включающий:

- возможность назначения или замены руководителей должника;
- влияние на состав органов управления;

- участие в принятии решений, определяющих направление деятельности компании.

2) Финансово-экономический контроль, включающий:

- распоряжение денежными потоками должника;
- согласование крупных платежей и сделок;
- влияние на структуру активов и обязательств;
- получение экономической выгоды от деятельности должника.

3) Стратегический контроль, включающий:

- участие в определении модели развития бизнеса;
- принятие решений о привлечении финансирования;
- изменение структуры активов;
- переход к экономически необоснованным моделям деятельности, создающим риск причинения вреда кредиторам.

4) Информационный контроль, включающий:

- возможность распоряжаться бухгалтерской и иной документацией;
- влияние на раскрытие сведений о деятельности должника;
- принятие решений, повлекших утрату, искажение либо сокрытие информации.

5) Контроль через связанные структуры, включающий:

- использование цепочки юридических лиц для фактического управления должником;
- координацию действий нескольких аффилированных организаций в интересах одного бенефициара;
- осуществление влияния через номинальных руководителей.

При этом указанные обстоятельства не должны рассматриваться как самостоятельные основания ответственности, а подлежат оценке судом в совокупности с доказательствами недобросовестного поведения и причинной связи между действиями лица и наступлением неблагоприятных последствий для кредиторов.

Практическая реализация данного подхода позволит:

- снизить риск признания лица КДЛ только на основании формальной связи с должником;
- повысить эффективность выявления скрытых бенефициаров;
- обеспечить единообразное применение критериев фактического контроля судами;
- разграничить обычное предпринимательское влияние и контроль, связанный со злоупотреблением корпоративной формой.

Цель меры: формирование единого стандарта оценки фактического контроля, повышение предсказуемости судебной практики и обеспечение баланса между эффективным привлечением недобросовестных КДЛ и защитой лиц, не участвовавших в управлении должником.

3. Освобождение от субсидиарной ответственности КДЛ или снижение ее размеров при банкротстве из-за внешних факторов (отраслевой кризис, санкции, пандемия, форс-мажор) и добросовестности поведения КДЛ.

Действующее законодательство исходит из того, что само по себе банкротство должника не является достаточным основанием для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности. В соответствии с пунктом 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве лицо может быть освобождено от ответственности, если докажет отсутствие своей вины и подтвердит, что действовало добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов.

Вместе с тем действующее регулирование не содержит четких критериев оценки ситуации, когда невозможность расчетов с кредиторами возникла вследствие сочетания действий КДЛ и объективных внешних факторов. В результате суды вынуждены самостоятельно определять, являлись ли обстоятельства кризиса самостоятельной причиной банкротства либо лишь усугубили последствия управленческих решений.

На практике возникают следующие проблемы:

- отсутствие нормативного перечня обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии объективных причин банкротства (например, отраслевой кризис, санкции, пандемия, форс-мажор);

- отсутствие единых критериев разграничения обычного предпринимательского риска и недобросовестного поведения КДЛ;

- неопределенность порядка определения размера ответственности при одновременном влиянии внешних факторов и действий контролирующего лица.

При этом внешние обстоятельства сами по себе не должны автоматически освобождать КДЛ от ответственности. Их значение должно оцениваться только в совокупности с поведением лица. Определяющим является вопрос о том, предпринимало ли КДЛ разумные меры для предотвращения ухудшения положения должника и защиты интересов кредиторов и действовало ли оно добросовестно.

В связи с изложенным предлагается:

1) Дополнить пункт 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве положением о возможности освобождения либо уменьшения размера субсидиарной ответственности при установлении совокупности следующих условий:

- банкротство должника вызвано преимущественно объективными внешними обстоятельствами, не зависящими от КДЛ;

- лицо принимало разумные меры для предотвращения ухудшения финансового положения должника;

- отсутствовали действия по выводу активов, сокрытию информации, совершению фиктивных либо экономически необоснованных сделок.

2) Закрепить в разъяснениях Верховного Суда РФ критерии оценки добросовестного антикризисного поведения КДЛ.

К таким критериям могут относиться:

- разработка и реализация антикризисного плана;

- ведение переговоров с кредиторами о реструктуризации задолженности;

- сокращение необоснованных расходов;

- поиск альтернативных источников финансирования;

- документирование управленческих решений и их экономического обоснования.

3) Установить обязанность суда учитывать степень влияния действий КДЛ на наступление банкротства при определении размера ответственности.

Если будет установлено, что внешние обстоятельства самостоятельно создали значительную часть причин неплатежеспособности, а действия КДЛ лишь частично повлияли на ухудшение положения должника, размер ответственности должен определяться исходя из фактического вклада лица в возникновение вреда.

4) Предусмотреть возможность трех вариантов правовой оценки поведения КДЛ:

- полное освобождение от ответственности: если банкротство наступило независимо от действий КДЛ;
- снижение размера ответственности: если действия КДЛ повлияли на увеличение размера вреда, но не являлись основной причиной кризиса;
- полное привлечение к ответственности: если внешние обстоятельства использовались как прикрытие недобросовестных действий.

Практическая реализация данного подхода позволит сформировать единый алгоритм оценки поведения КДЛ в кризисных условиях и исключить ситуации, когда ответственность возлагается исключительно из-за негативного экономического результата.

Цель меры: обеспечение баланса между эффективной защитой кредиторов и недопустимостью привлечения КДЛ за последствия обычного предпринимательского риска, а также повышение предсказуемости судебной практики при рассмотрении споров о субсидиарной ответственности.

4. Уточнение пределов ответственности наследников КДЛ (ст. 61.16, 61.19).

Верховный Суд РФ исходит из того, что обязанность по возмещению вреда, возникшая вследствие привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, не относится к обязательствам, неразрывно связанным с личностью наследодателя, и поэтому может переходить к наследникам в порядке универсального правопреемства. При этом факт осведомленности наследников о

наличии задолженности, а также момент предъявления требования о привлечении КДЛ к ответственности сами по себе не исключают переход такой обязанности.

Вместе с тем действующее регулирование не учитывает специфику ответственности наследников именно по требованиям о субсидиарной ответственности КДЛ. В отличие от самого контролирующего лица, наследники, как правило, не участвовали в управлении должником, не принимали управленческих решений и не обладали доступом к документам, необходимым для оценки обстоятельств банкротства.

В связи с этим возникают следующие проблемы:

- отсутствует специальный порядок распределения бремени доказывания между кредиторами и наследниками, поскольку наследники объективно ограничены в возможности представить доказательства отсутствия контроля или вины наследодателя;

- не определен порядок установления пределов ответственности наследников при рассмотрении требований о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности;

- отсутствуют специальные правила определения стоимости наследственного имущества, за счет которого может производиться взыскание, если между открытием наследства и рассмотрением спора прошло значительное время.

Общее правило статьи 1175 ГК РФ устанавливает, что наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Однако данная норма рассчитана на обычные долговые обязательства и не учитывает особенности субсидиарной ответственности КДЛ, где первоначально необходимо установить факт контроля, вины и причинной связи между действиями наследодателя и банкротством должника.

В связи с изложенным предлагается:

1) Дополнить статью 61.19 Закона о банкротстве положением о распределении бремени доказывания при привлечении наследников КДЛ к ответственности.

Предусмотреть, что:

- кредитор или арбитражный управляющий обязан доказать наличие оснований привлечения наследодателя к субсидиарной ответственности, включая факт контроля, противоправное поведение и причинную связь;

- наследники не обязаны доказывать отсутствие вины наследодателя, если они не участвовали в управлении должником, а должны представить сведения о составе и стоимости принятого наследства.

2) Закрепить ограничение ответственности наследников пределами стоимости наследственного имущества.

Предусмотреть, что взыскание по требованиям о субсидиарной ответственности КДЛ может быть обращено только на имущество, перешедшее к наследникам в порядке наследования, и не может распространяться на иное личное имущество наследников.

Исключение возможно только в случае доказательства того, что наследник получил имущество, ранее выведенное из состава активов должника, и такое имущество фактически входило в наследственную массу.

3) Установить порядок определения стоимости наследственного имущества при расчете размера ответственности.

Предлагается закрепить обязанность суда учитывать:

- состав наследственного имущества;
- его фактическую стоимость;
- изменения стоимости имущества, произошедшие вследствие объективных обстоятельств.

При этом оценка должна производиться с учетом стоимости имущества на момент рассмотрения спора, если изменение стоимости не связано с действиями наследников, направленными на сокрытие либо уменьшение стоимости наследства.

Практическая реализация данных изменений позволит разграничить ответственность самого КДЛ и его наследников, которые не участвовали в управлении должником и не совершали действий, приведших к банкротству.

Цель меры: устранение неопределенности при переходе субсидиарной ответственности по наследству, обеспечение единообразного применения статей 61.16 и 61.19 Закона о банкротстве и предотвращение возложения на наследников чрезмерной имущественной ответственности за действия, к которым они не имели отношения.

5. Недопустимость одновременного возложения на КДЛ субсидиарной ответственности и иных требований.

В настоящее время одно и то же поведение КДЛ может являться основанием для применения различных способов защиты нарушенных прав кредиторов, включая взыскание убытков, привлечение к субсидиарной ответственности, предъявление требований по обязательствам поручительства, а также применение последствий недействительности сделок.

Использование нескольких правовых механизмов само по себе не исключается, поскольку они могут направляться на защиту различных имущественных интересов. Вместе с тем на практике возникает риск повторного взыскания одного и того же экономического вреда, когда одинаковые последствия действий КДЛ учитываются одновременно при применении нескольких мер ответственности.

Проблема заключается в отсутствии специальных правил учета ранее взысканных сумм при определении размера субсидиарной ответственности. В результате возникает неопределенность:

- должен ли суд самостоятельно уменьшать размер субсидиарной ответственности на суммы, уже взысканные с КДЛ по другим основаниям;
- каким образом учитывать частичное возмещение вреда, полученное кредиторами вне процедуры привлечения к субсидиарной ответственности;

- как разграничивать случаи, когда различные требования направлены на один экономический интерес, и случаи, когда они обеспечивают самостоятельные способы защиты.

Действующее законодательство содержит отдельные механизмы предотвращения повторного взыскания, однако не устанавливает общего порядка учета требований, основанных на различных правовых конструкциях, но направленных на компенсацию одного и того же вреда.

В связи с изложенным предлагается:

1) Дополнить главу III.2 Закона о банкротстве положением о зачетном характере требований при определении размера субсидиарной ответственности.

Предусмотреть, что при расчете размера ответственности учитываются суммы, ранее взысканные с КДЛ в связи с теми же действиями и направленные на компенсацию того же имущественного вреда.

2) Установить обязанность суда проверять наличие совпадения предмета и основания требований.

При рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности суд должен устанавливать:

- совпадает ли вред, возмещаемый в рамках различных требований;
- направлены ли требования на защиту одного и того же имущественного интереса;
- была ли произведена фактическая компенсация вреда кредиторам.

При установлении такого совпадения размер субсидиарной ответственности должен уменьшаться на сумму уже полученного возмещения.

3) Закрепить разграничение между различными способами защиты нарушенных прав.

Использование нескольких механизмов ответственности должно допускаться только при условии, что каждый из них направлен на возмещение самостоятельного вреда либо защищает различный имущественный интерес.

Например, взыскание убытков, связанных с конкретной сделкой, не должно повторно включаться в размер субсидиарной ответственности, если

данный ущерб уже учтен при определении размера обязательств должника перед кредиторами.

Практическая реализация данного подхода позволит сохранить возможность выбора кредиторами наиболее эффективного способа защиты, одновременно исключив ситуацию, когда несколько правовых механизмов используются для получения повторного возмещения одного и того же вреда.

Цель меры: обеспечение соразмерности субсидиарной ответственности, исключение двойного взыскания одного экономического ущерба и повышение предсказуемости применения различных способов защиты нарушенных прав кредиторов.

Таким образом, совершенствование законодательства о субсидиарной ответственности КДЛ должно быть связано с уточнением критериев контроля и повышением предсказуемости судебной практики. Важным направлением является закрепление более четких признаков фактического влияния на деятельность должника, а также обеспечение возможности КДЛ полноценно защищать свои права в процедуре банкротства. Дополнительного регулирования требуют вопросы разграничения ответственности по статьям 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, ответственности наследников и исключения двойного взыскания одного и того же вреда. Реализация указанных изменений позволит повысить эффективность защиты кредиторов и сохранить баланс интересов всех участников процедуры банкротства.

Выводы по главе 3

Проведенный анализ зарубежных моделей, судебной практики и направлений совершенствования законодательства позволяет сделать следующие выводы.

1. Зарубежный опыт показывает, что ответственность КДЛ строится на общем принципе недопустимости злоупотребления корпоративной формой. Российская модель сочетает сохранение самостоятельности юридического лица

с возможностью привлечения к ответственности лиц, которые фактически определяли его деятельность.

2. Судебная практика Верховного Суда РФ имеет определяющее значение для развития института субсидиарной ответственности. Основными направлениями стали учет фактического контроля, применение презумпций и перераспределение бремени доказывания между кредиторами и КДЛ.

3. Современное применение института сопровождается проблемами, связанными с оценочным характером понятий контроля, добросовестности и причинной связи. Это создает зависимость итогового решения от оценки конкретных обстоятельств дела и требует дальнейшего уточнения правовых критериев.

4. Развитие института повысило эффективность защиты прав кредиторов, однако одновременно увеличило требования к доказыванию добросовестности контролирующих лиц. В связи с этим важной задачей остается обеспечение баланса между интересами кредиторов и защитой лиц, не допустивших злоупотреблений.

5. Совершенствование законодательства должно быть направлено на повышение определенности правового регулирования: уточнение критериев контроля, развитие единых подходов к доказыванию и более четкое разграничение оснований ответственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило комплексно рассмотреть институт субсидиарной ответственности КДЛ, определить особенности его правовой природы, нормативного регулирования и практического применения.

В ходе исследования установлено, что субсидиарная ответственность КДЛ представляет собой особый механизм защиты прав кредиторов, применяемый в случаях, когда использование корпоративной формы юридического лица приводит к нарушению интересов участников оборота (кредиторов). Данный институт занимает промежуточное положение между принципом имущественной самостоятельности юридического лица и необходимостью предотвращения злоупотреблений со стороны лиц, фактически определяющих деятельность должника.

Анализ исторического развития института показал, что его формирование происходило постепенно: от ограниченных механизмов ответственности участников и руководителей юридического лица к современной модели, основанной на установлении фактического контроля. Ключевым этапом стало закрепление категории КДЛ и его признаков.

Исследование правовой природы субсидиарной ответственности КДЛ позволило сделать вывод о ее внедоговорном характере. Основанием ответственности является не сам факт банкротства, а совокупность юридически значимых обстоятельств: наличие контроля, противоправного поведения, причинной связи между действиями лица и невозможностью расчетов с кредиторами, а также недостаточности имущества должника.

Особое значение в развитии института приобрела судебная практика Верховного Суда РФ. Установлено, что суды оценивают фактическую возможность лица определять решения должника, влиять на движение активов, финансовые операции и хозяйственную деятельность.

Вместе с тем проведенный анализ выявил ряд проблем правоприменения. К ним относятся отсутствие достаточной определенности критериев

фактического контроля, сложность установления причинной связи между действиями КДЛ и банкротством, расширительное применение отдельных презумпций, а также риск привлечения к ответственности лиц без надлежащего учета их вины и реального влияния на деятельность должника.

Изучение зарубежного опыта показало, что проблема ответственности контролирующих лиц является общей для различных правовых систем. Несмотря на различие подходов, большинство моделей исходят из одного принципа: ограниченная ответственность юридического лица не должна использоваться для сокрытия злоупотреблений и причинения вреда кредиторам. Для российской системы наиболее перспективным является не прямое заимствование зарубежных конструкций, а использование отдельных критериев контроля, добросовестности и оценки злоупотребления корпоративной формой.

В рамках исследования предложены направления совершенствования института субсидиарной ответственности КДЛ. К ним относятся:

- уточнение критериев фактического контроля;
- развитие единых стандартов доказывания;
- более четкое разграничение оснований ответственности;
- обеспечение процессуального равенства участников спора;
- исключение случаев двойного взыскания одного экономического вреда.

Отдельное значение имеет профилактика субсидиарной ответственности. Проведение внутреннего контроля, документирование управленческих решений, подтверждение экономической цели сделок и обеспечение прозрачности корпоративного управления позволяют снизить риск привлечения КДЛ к ответственности и одновременно повысить качество управления юридическим лицом.

Таким образом, поставленная цель исследования достигнута, а выдвинутая гипотеза получила подтверждение. С одной стороны, субсидиарная ответственность КДЛ является эффективным инструментом защиты кредиторов и позволяет привлекать к ответственности лиц, фактически контролировавших деятельность должника. С другой, расширение сферы ее применения требует

дальнейшего совершенствования правового регулирования для исключения неопределенности и обеспечения баланса между интересами кредиторов и правами добросовестных участников корпоративных отношений.

При этом дальнейшее развитие института должно учитывать необходимость разграничения недобросовестного поведения КДЛ и обычного предпринимательского риска. Сам по себе факт банкротства не может являться достаточным основанием ответственности, если ухудшение финансового состояния должника связано с объективными внешними обстоятельствами, а контролирующее лицо действовало добросовестно и разумно. Поэтому совершенствование института должно быть направлено не только на защиту кредиторов, но и на обеспечение гарантий для лиц, не допустивших злоупотреблений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 20.06.2026).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 20.06.2026).

3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 20.06.2026).

4. О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221895/ (дата обращения: 20.06.2026).

5. О внесении изменений в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»: Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210059/ (дата обращения: 20.06.2026).

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма»: Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148013/ (дата обращения: 20.06.2026).

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части привлечения к ответственности контролирующих должника лиц: Федеральный закон от 28.04.2009 № 73-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87497/ (дата обращения: 20.06.2026).

8. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1412.

9. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17077/ (дата обращения: 20.06.2026).

10. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 04.08.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 20.06.2026).

11. Об акционерных обществах : Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.08.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ (дата обращения: 20.06.2026).

12. Об обществах с ограниченной ответственностью : Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 13.06.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ (дата обращения: 20.06.2026).

II. Материалы судебной практики

13. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным спорам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам недействующего юридического лица (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.11.2025) // Верховный Суд

Российской Федерации. – URL: <https://www.vsrfr.ru/documents/all/34902/> (дата обращения: 04.07.2026).

14бзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016): утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 06.07.2016. – URL: <https://www.vsrfr.ru/documents/practice/15162/> (дата обращения: 20.06.2026).

15. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 декабря 2020 г.) // КонсультантПлюс / Судебная система РФ: официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <https://sudrf.cntd.ru/document/573191095> (дата обращения: 04.07.2026).

16. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209786 (дата обращения: 20.06.2026).

17. О некоторых вопросах, связанных с ответственностью руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150929/ (дата обращения: 20.06.2026).

18. О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/ (дата обращения: 20.06.2026).

19. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757(2, 3) по делу № А22-941/2006 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=560891> (дата обращения: 20.06.2026).

20. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757(2,3) по делу № А22-941/2006 // LegalActs: справочно-правовая система. – URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-06082018-n-308-es17-675723-po-delu-n-a22-9412006/> (дата обращения: 04.07.2026).

21. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2025 г. № 305-ЭС25-7310 по делу № А40-144100/2021 // ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал. – URL: <https://base.garant.ru/413045621/> (дата обращения: 04.07.2026).

22. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2018 № 308-ЭС17-21222 по делу № А32-27828/2014 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=541988> (дата обращения: 20.06.2026).

23. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801 по делу № А50-5458/2015 // LegalActs: справочно-правовая система. – URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20072017-n-309-es17-1801-po-delu-n-a50-54582015/> (дата обращения: 04.07.2026).

24. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2020 № 307-ЭС19-18723(2, 3) по делу № А56-26451/2016 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=636174> (дата обращения: 20.06.2026).

25. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.09.2020 № 310-ЭС20-6760 по делу № А54-7835/2017 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=657345> (дата обращения: 20.06.2026).

26. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.06.2022 № Ф04-5699/2019 по делу № А45-37243/2017 // Картотека арбитражных дел. – URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/eb9189e0-d50a-4053-99de-b80b2fdcf989> (дата обращения: 04.07.2026).

27. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.05.2021 № 20-П по делу о проверке конституционности ст. 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская газета. – 2021. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385105/ (дата обращения: 20.06.2026).

28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2025 г. № 42 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Верховный Суд Российской Федерации: официальный сайт. – URL: <https://vsrf.ru/documents/own/35293/> (дата обращения: 04.07.2026).

III. Монографии, учебники, диссертации

29. Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для корпоративного юриста. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 448 с.

30. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 568 с. – URL: <https://www.consultant.ru/edu/books/> (дата обращения: 20.06.2026).

31. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. – М.: Статут, 2008. – 511 с.

32. Лотфуллин Р.К. Субсидиарная и иная ответственность контролирующих лиц при банкротстве. – М.: Статут, 2021. – 608 с. – URL: <https://m-lawbooks.ru/product/lotfullin-r-k-subsidiarnaya-i-inaya-otvetstvennost-kontroliruyushhih-licz-pri-bankrotstve-new/> (дата обращения: 20.06.2026).

33. Пархоменко А.Д. Статутная субсидиарная ответственность в российском и зарубежном гражданском праве: диссертация на соискание ученой

степени кандидата юридических наук / А.Д. Пархоменко. – М. : Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), 2025. – 157 с. – URL: https://www.rudn.ru/storage/media/science_dissertation/b9fe68fc-6b4d-434a-b244-3248167af5f3/HvCJ6JaBdW5G3jd5QhE4cb7ok7IqkjbOuNC1mynK.pdf (дата обращения: 04.07.2026).

34. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование : науч.-практ. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018. – 432 с. – URL: <https://www.prospekt.org/shop/?id=16781> (дата обращения: 20.06.2026).

35. Суворов Е.Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации : энциклопедия правовых позиций за 2014-2018 гг. – М. : Статут, 2019. – 395 с. – URL: <https://www.labyrinth.ru/books/706462/> (дата обращения: 20.06.2026).

36. Тимофеев Д.Ф. Процессуальные особенности привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве: магистерская диссертация / Д.Ф. Тимофеев. – Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2025. – URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vital:24655/SOURCE01> (дата обращения: 04.07.2026).

37. Шарудилов А.С. Правовое регулирование субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при несостоятельности (банкротстве): диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 5.1.3 / Шарудилов Александр Сергеевич; науч. рук. Г.Ф. Ручкина; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва, 2026. – 215 с. – URL: https://www.fa.ru/upload/iblock/43f/3rim1z7k9j04d2r5sj7pa74eo4nf40rr/SHarudilov-112_Dissertatsiya.pdf (дата обращения: 02.07.2026).

38. Шиткина И.С. Корпоративное право : учебный курс : в 2 т. Т. 2. – М.: Статут, 2018. – 990 с. – URL: <https://www.labyrinth.ru/books/636127/> (дата обращения: 20.06.2026).

39. Абдиримов А.Ф., Озмаян Ю.З. Субъекты субсидиарной ответственности в делах о банкротстве // Юридическая наука. – 2023. – № 5. – С. 87-90. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subekty-subsidiarnoy-otvetstvennosti-v-delah-o-bankrotstve> (дата обращения: 03.07.2026).

40. Барков К.Б. Нормативное закрепление понятия субсидиарного обязательства в системе гражданского права // Юридическая наука. – 2023. – № 12. – С. 78-83. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normativnoe-zakreplenie-ponyatiya-subsidiarnogo-obyazatelstva-v-sisteme-grazhdanskogo-prava> (дата обращения: 03.07.2026).

41. Белых В.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России: теоретические проблемы // Российский юридический журнал. – 2018. – № 2. – С. 79-89. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32987451> (дата обращения: 20.06.2026).

42. Бикеева Ш.В. Правовая природа субсидиарной ответственности в банкротстве и статус контролирующего должника лица: анализ законодательных положений и практики их применения // eLIBRARY.RU. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_82460573_75353219.pdf (дата обращения: 04.07.2026).

43. Гутников О.В. Субсидиарная ответственность в российском праве: основные проблемы правового регулирования // Журнал российского права. – 2020. – № 11. – С. 64–79. – DOI: 10.12737/jrl.2020.128. – URL: <https://doi.org/10.12737/jrl.2020.128> (дата обращения: 20.06.2026).

44. Гутников О.В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях // Вестник гражданского права. – 2018. – Т. 18. – № 5. – С. 51-91. – URL: <https://www.consultant.ru/edu/books/> (дата обращения: 20.06.2026).

45. Дзюменко Я.И. Становление института субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в российском праве // Сборник статей. – 2024. – С. 659-665. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82883864> (дата обращения: 03.07.2026).

46. Егоров А.В. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства – несбыточная мечта или реальность? // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 8. – С. 6-29.

47. Ерофеев А.А. Номинальный руководитель и фактический бенефициар: разграничение ответственности в банкротном праве // Предпринимательское право. – 2022. – № 1. – С. 35-43. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47891234> (дата обращения: 20.06.2026).

48. Иголкина А.Г., Климова Ю.Н. Актуальные проблемы правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процедуре несостоятельности (банкротства) // Актуальность.РФ. – 2022. – С. 149-156. – URL: https://актуальность.рф/PNT-5_originalmaket_N.pdf (дата обращения: 03.07.2026).

49. Иванов И.Д. Правовой механизм привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне рамок процедуры несостоятельности (банкротства) // Столыпинский вестник. – 2023. – № 2. – С. 646-654. – DOI: 10.55186/27131424_2023_5_2_1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-mehanizm-privlecheniya-kontroliruyuschih-dolzhnika-lits-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti-vne-ramok-protsedury> (дата обращения: 04.07.2026).

50. Карелина С.А. Контролирующее должника лицо: понятие, признаки, основания привлечения к ответственности // Право и экономика. – 2019. – № 10. – С. 52-60. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41098764> (дата обращения: 20.06.2026).

51. Кирилова М.В. Снятие корпоративной вуали в России и Англии: сравнительно-правовой анализ // Юридическая наука. – 2022. – № 5. – С. 41-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/snyatie-korporativnoy-vuali-v-rossii-i-anglii-sravnitelno-pravovoy-analiz> (дата обращения: 03.07.2026).

52. Лаптев В.А. Привлечение контролирующих лиц к ответственности за обязательства компаний, исключенных из ЕГРЮЛ // Законы России: опыт,

анализ, практика. – 2022. – № 4. – С. 23-31. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48267000> (дата обращения: 20.06.2026).

53. Любельский Н.А. Сложности доказывания в делах о субсидиарной ответственности при отсутствии процедуры банкротства: пробелы и тенденции // Социология и право. – 2026. – Т. 18. – № 1. – С. 142-152. – DOI: 10.35854/2219-6242-2026-1-142-152. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/slozhnosti-dokazyvaniya-v-delah-o-subsidiarnoy-otvetstvennosti-pri-otsutstvii-protsedury-bankrotstva-probely-i-tendentsii/viewer> (дата обращения: 04.07.2026).

54. Львова О.А. Российский институт банкротства в условиях его правовой трансформации // Актуальные проблемы экономики и права. – 2021. – Т. 15. – № 2. – С. 249-269. – DOI: 10.21202/1993-047X.15.2021.2.249-269. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-institut-bankrotstva-v-usloviyah-ego-pravovoy-transformatsii> (дата обращения: 03.07.2026).

55. Мазнев Е.С. Новации банкротного законодательства в Уставе о торговой несостоятельности 1832 года // Право и государство: теория и практика. – 2025. – № 7. – С. 8-11. – DOI: 10.47643/1815-1337_2025_7_8. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novatsii-bankrotnogo-zakonodatelstva-v-ustave-o-torgovoy-nesostoyatelnosti-1832-goda> (дата обращения: 03.07.2026).

56. Мишкина К.В. Снятие корпоративной вуали как основание субсидиарной ответственности контролирующих лиц // Предпринимательское право. – 2021. – № 3. – С. 45-52. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46423912> (дата обращения: 20.06.2026).

57. Налбандян Е.Л. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве // Образование и право. – 2018. – № 6. – С. 88-95. – URL: <http://education.law-books.ru/oip/2018/6/88-5.pdf> (дата обращения: 20.06.2026).

58. Незнамова А.А. Основания и условия привлечения к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица при банкротстве // Теория и практика юридической науки. – 2023. – № 3 (3). – С. 72-75. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-i-usloviya-privlecheniya-k-subsidiarnoy>

otvetstvennosti-kontroliruyushego-dolzhnika-litsa-pri-bankrotstve (дата обращения: 03.07.2026).

59. Попков Д.А. Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц // Образование и право. – 2023. – № 6. – С. 127-133. – DOI: 10.24412/2076-1503-2023-6-127-133. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-subsidiarnoy-otvetstvennosti-kontroliruyushih-dolzhnika-lits> (дата обращения: 03.07.2026).

60. Правовой аудит и правовые риски при предпринимательской деятельности // Общество – Наука – Инновации : сб. статей по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (27 декабря 2023 г.). – Стерлитамак : Агентство международных исследований, 2023. – С. 310-313. – URL: <https://ami.im/sbornik/MNPK-557.pdf#page=310> (дата обращения: 04.07.2026).

61. Правовые проблемы привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц // Электронный научный журнал «Право». – 2025. – Вып. 16.12.25. – URL: <http://edrf.ru/article/16-12-25> (дата обращения: 20.06.2026).

62. Пютсеп А.К., Шелестюков В.Н. Развитие института субсидиарной ответственности в российском праве // Вестник арбитражной практики. – 2022. – № 5. – С. 4-13. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49478213> (дата обращения: 20.06.2026).

63. Рагузова Т.В. Правовые проблемы консолидации корпоративного законодательства и законодательства о несостоятельности (банкротстве) // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2024. – Т. 12-1 (99). – С. 213-216. – DOI: 10.24412/2500-1000-2024-12-1-213-216. – URL: https://arz.unn.ru/files/nauka/izdaniya/202212_izd_2021_04.pdf (дата обращения: 04.07.2026).

64. Разумкова А.О. Особенности привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника // Современные проблемы права глазами молодых ученых : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. (16-17 апр. 2021 г.). – Арзамас, 2021. – С. 134-137. – URL:

https://arz.unn.ru/files/nauka/izdaniya/202212_izd_2021_04.pdf (дата обращения: 03.07.2026).

65. Светличный А.В. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц вне рамок дела о банкротстве // Economics. Law. State. – 2019. – № 6 (8). – С. 49-62. – ISSN 2619-0591. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41565064_50856454.pdf (дата обращения: 04.07.2026).

66. Свириденко О.М. Субсидиарная ответственность руководителей должника в процедурах банкротства // Журнал российского права. – 2020. – № 3. – С. 88-101. – DOI: 10.12737/jrl.2020.033. – URL: <https://doi.org/10.12737/jrl.2020.033> (дата обращения: 20.06.2026).

67. Соколов А.П. Процессуальные аспекты субсидиарной ответственности: исковая давность и права контролирующих лиц в деле о банкротстве // Образование. Наука. Научные кадры. – 2025. – № 2. – С. 150–154. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-aspekty-subsidiarnoy-otvetstvennosti-iskovaya-davnost-i-prava-kontroliruyuschih-lits-v-dele-o-bankrotstve/viewer> (дата обращения: 04.07.2026).

68. Спиридонов А.М. Основания привлечения к субсидиарной ответственности лиц, принимающих управленческие решения в процедурах банкротства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2022. – № 6. – С. 36-42. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48718205> (дата обращения: 20.06.2026).

69. Суворов Е.Д. Причинная связь как основание привлечения к субсидиарной ответственности в банкротстве // Закон. – 2021. – № 3. – С. 101-113. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45231990> (дата обращения: 20.06.2026).

70. Фоноберов Л.В., Новичкова Е.А. Субсидиарная ответственность при исключении компаний из ЕГРЮЛ как недействующих // Юрист. – 2023. – № 2. – С. 18-25. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50345678> (дата обращения: 20.06.2026).

71. Храпунова Е.А., Попивненко Н.Р. Правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц при несостоятельности (банкротстве) // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. – 2023. – Т. 10. – № 3. – С. 74-80. – DOI: 10.18522/2313-6138-2023-10-3-9. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-subsidiarnoy-otvetstvennosti-kontroliruyuschih-lits-pri-nesostoyatelnosti-bankrotstve> (дата обращения: 03.07.2026).

72. Хазиева Р.И. Привлечение к субсидиарной ответственности фактических и номинальных руководителей, соотношение с требованием о возмещении убытков // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2024. – Т. 10-5 (97). – С. 259-267. – DOI: 10.24412/2500-1000-2024-10-5-259-267. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/privlechenie-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti-fakticheskikh-i-nominalnyh-rukovoditeley-sootnoshenie-s-trebovaniem-o-vozmeschenii> (дата обращения: 03.07.2026).

73. Чечель В.М., Коваленко Т.С. Проблемы привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве // eLIBRARY.RU. – 2020. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45765463> (дата обращения: 04.07.2026).

74. Шиткина И.С. Ответственность в корпоративном праве: тенденции и современное состояние // Корпоративный юрист. – 2019. – № 4. – С. 14-21. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38892345> (дата обращения: 20.06.2026).

75. Шубенин А.Н. Лица, контролирующие должника, и основания для их привлечения к субсидиарной ответственности // Евразийская адвокатура. – 2025. – № 2 (73). – С. 89-93. – DOI: 10.52068/2304-9839_2025_73_2_89. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/litsa-kontroliruyuschie-dolzhnika-i-osnovaniya-dlya-ih-privlecheniya-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti> (дата обращения: 03.07.2026).

V. Электронные ресурсы и базы данных

76. Верховный Суд Российской Федерации: официальный сайт. – URL: <https://www.vsrfr.ru> (дата обращения: 20.06.2026).

77. Гарант: информационно-правовой портал: [сайт]. – URL: <https://www.garant.ru> (дата обращения: 20.06.2026).

78. Двойная ответственность КДЛ в делах о банкротстве // ПроБанкротство: [сайт]. – 2024. – URL: <https://probankrotstvo.ru/articles/dvoinaia-otvetstvennost-kdl-v-delax-o-bankrotstve-7455> (дата обращения: 20.06.2026).

79. КонсультантПлюс : справочная правовая система : [сайт]. – URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.06.2026).

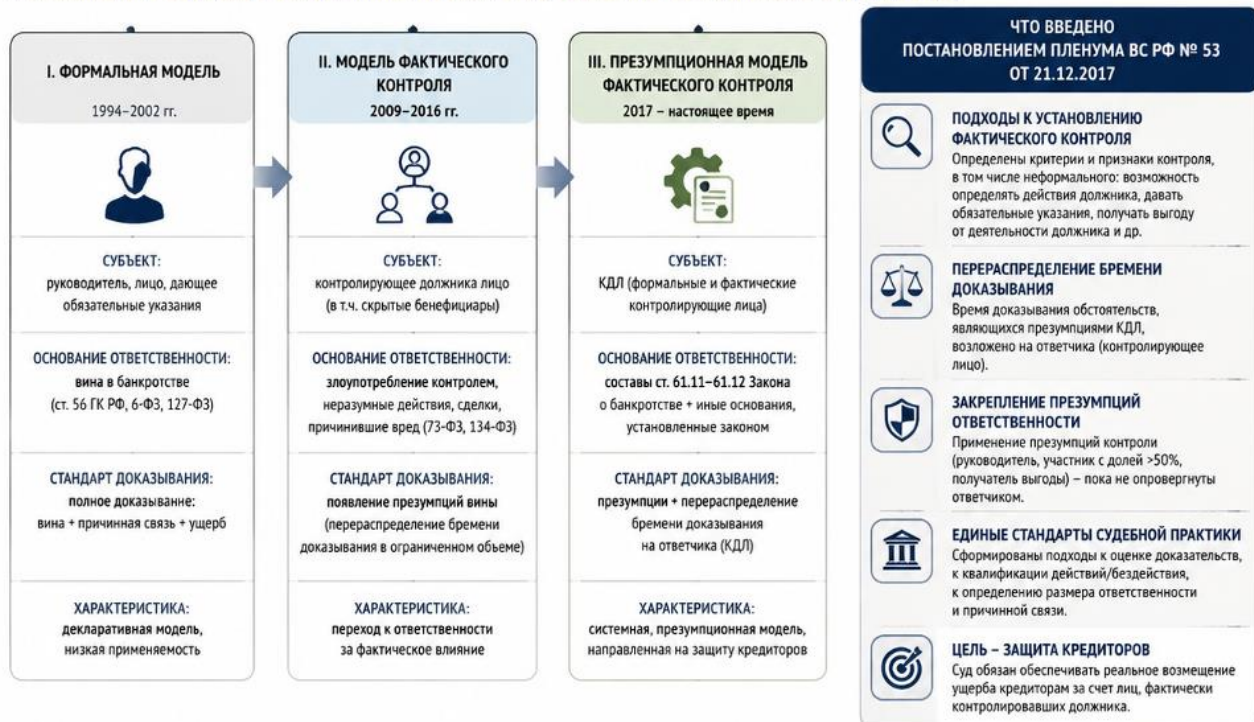
80. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц / Демин Ю. // Практическая правовая аналитика. – ДельтаПроф : [сайт]. – 2024. – URL: <https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/subsidiarnaya-otvetstvennost-kontroliruyushchikh-dolzhnika-lits/> (дата обращения: 20.06.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

1. Рис. 1. Эволюция моделей субсидиарной ответственности

1. ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ (3 УРОВНЯ)



2. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ: ДО И ПОСЛЕ ПЛЕНУМА № 53

ДО ПЛЕНУМА № 53 (до 2017 г.)				ПОСЛЕ ПЛЕНУМА № 53 (с 2017 г.)			
Обстоятельство	Кто доказывает	Что требуется доказать	Практический эффект	Обстоятельство	Кто доказывает	Что требуется доказать	Практический эффект
Факт контроля над должником	Заявитель (кредитор/конкурсный управляющий)	Полное доказательство фактического влияния на действия должника	Высокая сложность доказывания, отказ в удовлетворении требований	Факт контроля над должником	Ответчик (КДЛ)	Опровергнуть презумпции контроля или доказать отсутствие возможности определять действия должника	Значительное упрощение доказывания для заявителя, рост удовлетворения требований
Вина КДЛ	Заявитель	Умысел или неосторожность в действиях/бездействии		Вина КДЛ	Ответчик (КДЛ)	Доказать разумность и добросовестность своих действий (бездействия)	
Причинная связь	Заявитель	Прямая причинная связь между действиями КДЛ и банкротством		Причинная связь	Ответчик (КДЛ)	Доказать отсутствие причинной связи между своими действиями и банкротством	
Размер ущерба	Заявитель	Размер убытков, причиненных кредиторам		Размер ущерба	Заявитель	Доказать размер требований кредиторов	
Результат	—	Низкий процент удовлетворения (15–17% в 2016 г.)	Низкая эффективность защиты кредиторов	Результат	—	Высокий процент удовлетворения (55–65% в 2023–2025 гг.)	Эффективная защита прав кредиторов

 **КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД:**
Пленум № 53 закрепил презумпционную модель ответственности, в которой основной акцент перенесен с доказывания заявителем вины КДЛ на обязанность КДЛ опровергнуть презумпции и доказать свою добросовестность.

 **ИТОГ:**
С 2017 г. институт субсидиарной ответственности стал действенным инструментом восстановления нарушенных прав кредиторов и снижения недобросовестного поведения контролирующих лиц.

Источник: разработано автором на основе НПА

2. Таблица № 1. Эволюция правового регулирования субсидиарной ответственности КДЛ

Этап	Нормативная база	Модель ответственности	Субъект ответственности	Стандарт доказывания	Ключевой правовой эффект
Дореволюционный	Уставы о несостоятельности 1800, 1832	Фрагментарная деликтная ответственность	Управляющие при злоупотреблении	Полное доказывание вины	Отсутствие института КДЛ, эпизодическая ответственность
Советский	Отсутствует институт банкротства	Ответственность в гражданско-правовом смысле не применяется	Руководители государственных организаций	Не применяется	Институт субсидиарной ответственности отсутствует
1994-2002	ГК РФ ст. 56, 6-ФЗ (1998), 127-ФЗ (2002)	Формальная модель	Руководитель, лицо с указаниями	Полная вина + причинная связь	Декларативная ответственность, низкая применяемость
2009-2013	73-ФЗ, 134-ФЗ	Переход к фактическому контролю	КДЛ (включая скрытых бенефициаров)	Частичная презумпция вины	Перенос фокуса на контроль и поведение
2016	488-ФЗ	Внебанкротная ответственность	Лица, контролировавшие исключенное юрлицо	Усиленные презумпции	Устранение ухода от ответственности через ликвидацию
2017-н.в.	266-ФЗ, гл. III.2 Закона о банкротстве, ПП ВС РФ №53	Презумпционная модель фактического контроля	КДЛ (формальные и фактические)	Перераспределение бремени доказывания на ответчика	Системная модель защиты кредиторов, единообразие практики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Рис. № 1. Правовая природа субсидиарной ответственности



Источник: разработано автором на основе НПА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛИКТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Рис. 1. Основные характеристики деликтного обязательства

Что такое деликтная природа обязательства



Деликтная природа обязательства — это когда обязанность возместить вред возникает не из договора, а из нарушения закона и причинения вреда другому лицу.

Как это происходит



Главные признаки



Итог

Если человек нарушил закон или причинил вред другому, он обязан его возместить, даже если между ними не было никакого договора.

Источник: разработано автором на основе НПА

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КДЛ

Таблица № 1. Критерии установления КДЛ

Группа доказательств	Юридическая функция в процессе	Что именно устанавливает суд	Правовой эффект (что дает суду)	Типичные примеры
Формальные (статусные)	Точка входа в анализ контроля	Наличие формального статуса в управлении	Формирует презумпцию возможного КДЛ, но не подтверждает контроль	Директор в ЕГРЮЛ, участник общества
Организационно-управленческие	Проверка реального участия в управлении	Вовлеченность в принятие корпоративных решений	Усиливает презумпцию и переводит анализ к фактическому контролю	Подписание крупных сделок, участие в стратегических решениях
Финансово-распорядительные	Выявление фактического центра управления	Кто контролировал денежные потоки	Подтверждает реальный экономический контроль над должником	Распоряжение счетами, утверждение платежей, распределение прибыли
Поведенческие (ключевые)	Основной критерий по ПП ВС РФ №53	Реальное влияние на деятельность через указания	Позволяет квалифицировать лицо как КДЛ даже без формального статуса	Указания номинальному директору, согласование всех решений
Аффилированность и структурные связи	Выявление скрытого контроля	Связь через группы компаний и цепочки лиц	Раскрывает бенефициарную модель контроля	Единый центр управления, взаимосвязанные компании
Негативные (презумпционные)	Перераспределение бремени доказывания	Уклонение от учета, сокрытие информации	Запускает презумпцию вины КДЛ	Отсутствие документов, вывод активов, фиктивный документооборот

Таблица № 2. Статьи ГК РФ, относящиеся к возможности привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности

Норма ГК РФ	Юридическая конструкция	Роль в механизме КДЛ	Как применяется в судебной практике	Правовой эффект в субсидиарной ответственности
ст. 56 ГК РФ	Имущественная обособленность юрлица	Закрепляет принцип ограниченной ответственности	Используется как исходная презумпция: отвечает только юрлицо	Формирует «корпоративный щит», который преодолевается в банкротстве при установлении КДЛ
ст. 53 ГК РФ	Действия органов юрлица	Связывает действия директора с волей юридического лица	Суд квалифицирует действия руководителя как действия должника	Позволяет «перенести» поведение органов на должника и далее на КДЛ
ст. 53.1 ГК РФ	Ответственность органов управления	Критерий добросовестности и разумности управления	Используется при оценке вины руководителя и фактического КДЛ	Формирует стандарт поведения, нарушение которого квалифицируется как недобросовестное управление
ст. 10 ГК РФ	Запрет злоупотребления правом	Ограничение использования корпоративной формы во вред кредиторам	Применяется при выявлении схем вывода активов и формального банкротства	Является доктринальной основой «пробивания корпоративной вуали»
ст. 1064 ГК РФ	Общие основания деликтной ответственности	Устанавливает обязанность возмещения вреда	Суды квалифицируют действия КДЛ как причинение имущественного вреда кредиторам	Обосновывает деликтную природу субсидиарной ответственности
ст. 15 ГК РФ	Убытки	Определяет объем возмещения	Применяется при расчете размера субсидиарной ответственности	Формирует методику взыскания с КДЛ (реальный ущерб + упущенная выгода)
ст. 399 ГК РФ	Субсидиарная ответственность	Вторичный характер обязательства	Суд применяет после установления невозможности взыскания с должника	Закрепляет очередность: сначала должник, затем КДЛ
ст. 48 ГК РФ	Понятие юридического лица	Обособление имущества и самостоятельность субъекта	Используется для разграничения имущества должника и контролирующих лиц	Создает правовую основу для последующего «разделения» и привлечения КДЛ

Рис. 1. Основные положения ФЗ «О банкротстве» о субсидиарной ответственности КДЛ

Основные положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» о субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц				
Норма закона	Что устанавливает	Содержание нормы	Практическое значение для привлечения КДЛ	Ключевые особенности
Статья 61.10 (понятие КДЛ) 	Понятие контролирующего должника лица	КДЛ – лицо, которое имело или имеет фактическую возможность определять действия должника, в том числе принятие управленческих и финансовых решений	Определяет круг потенциально ответственных лиц, независимо от их формального статуса в должнике	Фокус на фактическом контроле, а не на формальном положении (руководитель, участник и др.)
Статьи 61.11–61.12 (основания ответственности) 	Основания привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности	- Невозможность полного погашения требований кредиторов - Причинная связь между действиями (бездействием) КДЛ и банкротством или неисполнением обязательств - Вина КДЛ презюмируется	Формируют материально-правовую основу ответственности КДЛ и условия ее применения	Ответственность наступает при совокупности трех элементов: невозможность погашения, причинная связь, вина (презюмируется)
Процессуальные нормы (гл. III.2) 	Порядок рассмотрения обособленного спора о привлечении КДЛ	- Заявление подается в рамках дела о банкротстве - Рассмотрение в судебном заседании арбитражного суда - Участие КДЛ в деле - Возможность мирового соглашения с КДЛ	Обеспечивают единый процессуальный механизм привлечения КДЛ к ответственности в рамках дела о банкротстве	Специальный порядок в рамках обособленного спора; упрощенные процессуальные инструменты для защиты интересов кредиторов
Презумпции (ст. 61.12) 	Презумпции вины и причинной связи	- Вина КДЛ презюмируется - Презюмируется причинная связь между действиями КДЛ и неплатежеспособностью должника - КДЛ должно доказать отсутствие вины и причинной связи	Перераспределяют бремя доказывания на КДЛ, усиливая защиту прав кредиторов	Переход от модели полного доказывания истцом к презумпционной модели; КДЛ должно опровергнуть презумпции
Ответственность (ст. 61.11–61.14) 	Объем ответственности и порядок её исполнения	- КДЛ отвечает солидарно с другими контролирующими лицами - Объем ответственности – размер непогашенных требований кредиторов - Ответственность имущественная	Позволяют обеспечить реальное погашение требований кредиторов за счёт имущества КДЛ	Солидарная ответственность; имущественный характер; возможность регрессных требований между КДЛ
	Ключевая особенность законодательства о банкротстве: переход от формальной модели ответственности к презумпционной модели, при которой бремя доказывания частично перераспределяется на контролирующее лицо. Это обеспечивает реальную исполнимость института и позволяет кредиторам защищать свои интересы в условиях недостаточности имущества должника.			

Источник: разработано автором на основе ФЗ «О банкротстве»

Таблица № 3. Взаимосвязь корпоративного и банкротного законодательства

Элемент регулирования	Корпоративное законодательство (ООО / АО / ГК РФ)	Банкротное законодательство (Закон о банкротстве)	Как связаны в модели КДЛ	Практический эффект в субсидиарной ответственности
Правовой статус юридического лица	ст. 48, 56 ГК РФ (имущественная обособленность)	ст. 2, гл. III.2 Закона о банкротстве	Корпоративная автономия → база для отделения имущества должника	Формирует принцип «должник отвечает сам», который затем ограничивается через КДЛ
Органы управления	ст. 53 ГК РФ, ФЗ «Об ООО», «Об АО»	ст. 61.10, 61.11	Действия директора = действия должника	Позволяет переносить поведение руководителя на юридическое лицо
Ответственность руководителя	ст. 53.1 ГК РФ	ст. 61.11, 61.12	Нарушение стандартов добросовестности → основание субсидиарки	Формирует критерий вины КДЛ через недобросовестное управление
Компетенция участников	ФЗ об ООО / АО (права участников ограничены уставом)	ст. 61.10 (понятие КДЛ)	Формальный статус участника ≠ контроль	Участник может быть КДЛ только при доказанном влиянии
Контроль над обществом	корпоративные права (голоса, собрания)	ст. 61.10 (фактический контроль)	Переход от формального контроля к фактическому	Позволяет привлекать скрытых бенефициаров
Злоупотребление правом	ст. 10 ГК РФ	практика Пленума ВС РФ № 53	Корпоративная форма не может использоваться для ухода от долгов	«Снятие корпоративной вуали» через банкротство
Доказывание поведения	корпоративные нормы не регулируют доказывание	ст. 61.11–61.12	Перераспределение бремени доказывания	КДЛ обязан опровергать презумпции
Имущественная ответственность	корпоративный принцип ограниченной ответственности	глава III.2 Закона о банкротстве	Исключение из общего правила	Личное взыскание с контролирующих лиц
Конечный результат	защита корпоративной автономии	защита кредиторов	Баланс интересов	Возможность взыскания с бенефициаров при недостаточности имущества

Таблица № 4. Операционная модель применения института субсидиарной ответственности

Этап модели	Содержание (что делает суд)	Юридический смысл	Результат этапа
1. Идентификация субъекта	Установление возможного КДЛ (директор, участник, бенефициар, номинал)	Определение круга потенциально ответственных лиц	Формирование перечня ответчиков
2. Установление фактического контроля	Анализ влияния на решения, финансы, структуру управления	Переход от формального к фактическому критерию	Признание лица потенциальным КДЛ
3. Выявление признаков злоупотребления	Проверка вывода активов, убыточных сделок, искажения отчетности, затягивания банкротства	Установление противоправного поведения	Формирование основания ответственности
4. Доказательственная модель (Пленум №53)	Оценка совокупности косвенных доказательств	Отказ от требования прямого доказательства контроля	Закрепление презумпций ответственности
5. Распределение бремени доказывания	Заявитель доказывает признаки контроля, КДЛ опровергает презумпции	Перенос доказательственной нагрузки на контролирующее лицо	Упрощение привлечения к ответственности
6. Судебная квалификация	Оценка добросовестности, разумности и причинно-следственной связи	Финальная юридическая квалификация поведения	Признание действий основанием субсидиарной ответственности
7. Итоговое правоприменение	Взыскание с КДЛ при недостаточности имущества должника	Реализация компенсационной функции института	Взыскание долгов за счет КДЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПП ВС РФ № 53**

Таблица № 1. Трансформация института субсидиарной ответственности
под влиянием ПП ВС РФ № 53

Элемент регулирования	До ПП ВС РФ №53	После ПП ВС РФ №53	Процессуальный механизм (как применяется судом)	Юридический эффект
Понимание контроля	Формально-статусное (директор/участник)	Фактическое (реальное влияние на решения)	Суд исследует поведение, финансовые потоки и управленческие решения в совокупности	Расширение круга КДЛ до скрытых бенефициаров
Доказательства контроля	Преимущественно прямые доказательства	Совокупность косвенных доказательств	Суд оценивает цепочку косвенных признаков как единый массив доказательств	Снижение стандарта доказывания контроля
Бремя доказывания	Полностью на заявителе	Перераспределено на КДЛ после презумпций	После установления типовых фактов (документы, вывод активов) суд требует опровержения от КДЛ	Процессуальная асимметрия сторон
Роль суда	Формальная проверка юридических фактов	Оценка экономического и поведенческого содержания действий	Суд анализирует не только юридические факты, но и экономическую модель поведения должника	Усиление судебного усмотрения
Субъект ответственности	Руководитель, участник общества	Фактический контролирующий, бенефициар, номинал	Суд «разворачивает» формальную структуру и выявляет реального выгодоприобретателя	Расширение субъектного состава
Природа ответственности	Формально-юридическая (статусная)	Поведенческая (деликт контроля)	Ответственность выводится из поведения, а не из статуса лица	Квалификация как корпоративного деликта
Модель правоприменения	Фрагментарная, зависимая от суда	Единая операционная модель	Применяется стандартизированный алгоритм установления КДЛ и презумпций	Унификация практики ВС РФ